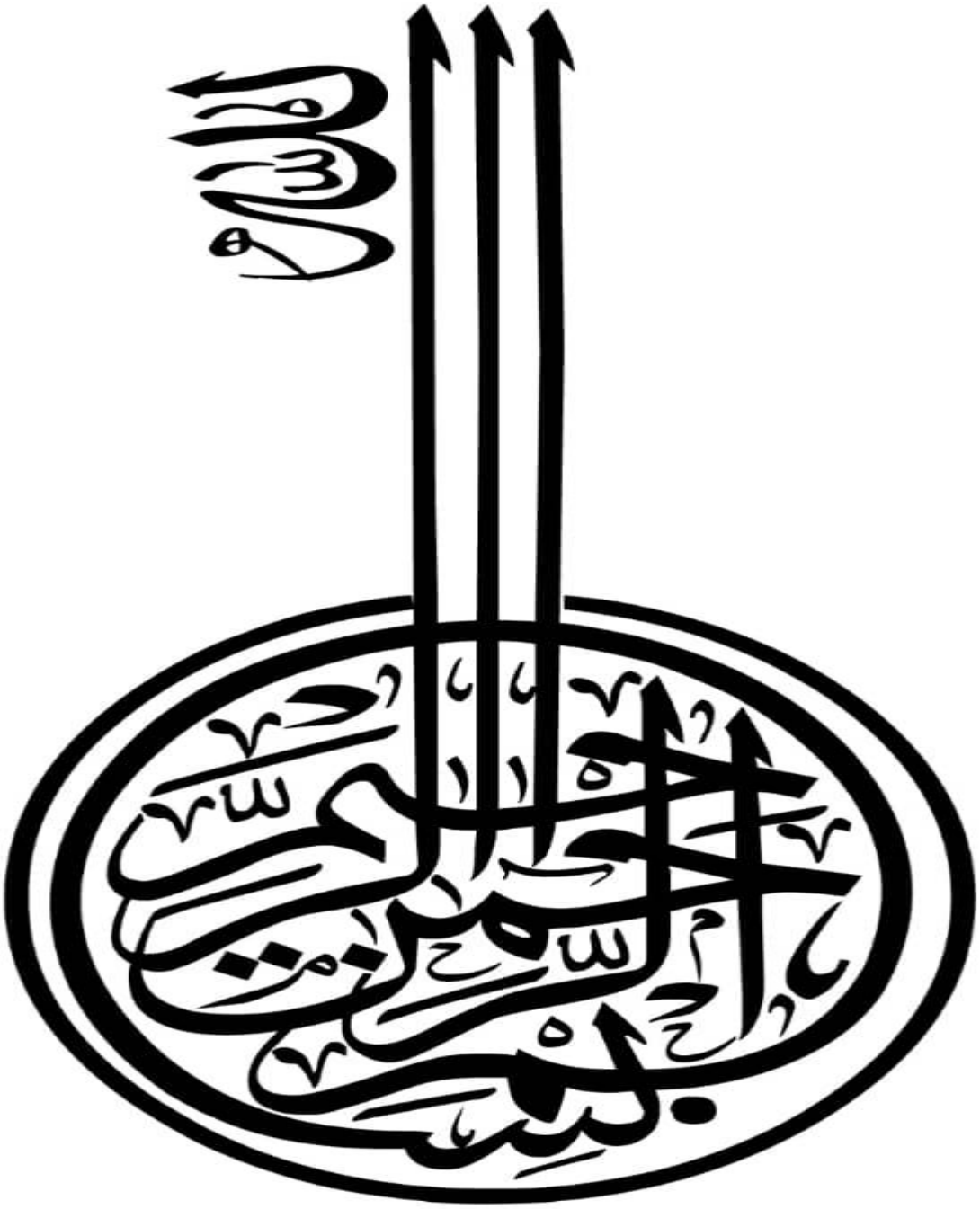
مركز القرن الإفريقي للبحوث والدراسات
والاستشارات الشرعية
البحوث الفقهية



الفوائد الرضية

على الأرجوزة المئية في القواعد الفقهية

جمعها
خضر بن حسن بن أحمد الإسحاقي السعدي الشافعي



متن

الأرجوزة المئية في القواعد الفقهية

على مذهب السادة الشافعية

نظم
د.خضر بن حسن بن أحمد الصومالي
الإسحاقي السعدي الشافعي
هرجيسا-أرض الصومال

متن المنظومة

الحمد لله الذي قد ذلّلا ١ سُبْلَ الهدى لمن هَدَى وسهَّلا
ثم الصلاةُ معْ سلامٍ طيّبِ ٢ على النبي وآلِه المطيَّبِ
وبعدُ؛ فالعلمُ أجلُّ سَامِي ٣ والفقهُ منهُ ذِرْوَةُ السَّنامِ
به دِراكُ الحِلِّ والحرامِ ٤ والفصلُ بين الناسِ في الخصامِ
فكان أَوْلى باغتباط الحُسَّدِ ٥ كما أتى عن النبي محمدِ
وما تأَتَّى بعد توفيقِ العلي ٦ إلا بطول البحث و التأمُّلِ
والضبطِ للأشباه والنظائرِ ٧ والحفظِ للقواعد الحواصرِ
إذ هي في التحقيق فقهٌ مختصَرْ ٨ بل الفروعُ مِن جَناها تُعْتَصَرْ
وكلُّ شيءٍ بالتدرُّجِ اكْتُسِبْ ٩ فليس يمشي أبدًا من لم يَدِبّْ
وما رأيتُ في أصول المذهبِ ١٠ منظومةً للمبتدي في الطلَبِ
أعني بذاك مذهبَ الإمامِ ١١ محمدِ بنِ شافعِ الهُمامِ
فرُمْتُ سَدَّ الثَّغْرِ مِن جُهْدِ الْمُقِلّْ ١٢ وعُدَّتي توفيقُ ربي أن أزِلّْ
فكان هذا النظمُ للآلي ١٣ محذوفَ الاستثناء والمثالِ

القواعد الخمس الكبرى ومباحثها

أوَّلها الأعمالُ بالنياتِ ١٤ كما أتى في خبر الثقاتِ
فأصلح النية في كل عمَلْ ١٥ ولْيَكُ وَفقَ الشرع ظاهِرًا حَصَلْ
بها تُمازُ أضرُبُ العباده ١٦ ومُيِّزَت عبادةٌ من عاده
لكنَّها لم تُعتبَر في المنَهِي ١٧ وغَسلِ نجْسٍ في أصحِّ وجهِ
وقصدُ فعلٍ شرطُ كلِّ عملِ ١٨ وذاك يكفي في الصريح فاعقِلِ
ونيةُ القربةِ بعدُ تُعتبَرْ ١٩ فيما التباسُه بعادةٍ ظَهَرْ
ونيةُ الفرض لديهم تُشترَطْ ٢٠ في كل مفروضٍ بنفلٍ اختلَطْ
ونيةُ التعيين شرطُ كلِّ ما ٢١ قُيِّدَ من نفلٍ كفرضٍ فاعلما
ومخطئٌ فيما له القصدُ اشتُرِطْ ٢٢ -ولو على الإجمالِ- بُطْلُه ضُبِطْ
ولم يجُزْ في نية العباده ٢٣ إدخالُ أخرى مثلِها أو عاده
ولم يَضِرْ ما كان كالتبرُّدِ ٢٤ يحصُل إن قصدتَّ أو لم تقصدِ
ولتقترنْ بأول الفعل وقد ٢٥ يُقبلُ تقديمٌ لمقتضٍ ورد

محلُّهـــا القلـــب، ونُطـــقٌ يُســـتحَبّْ ٢٦ وهـــذْرُ نطـــقٍ خـــالف القلـــبَ وجـــبْ
شـــروطها العقـــلُ بـــلا خـــلاف ٢٧ علـــمٌ، وسِـــلمٌ، عَـــدَمُ المنـــافي
وذاك عجـــــــزٌ، ردَّةٌ، تـــــــردُّدُ ٢٨ وعـــزمُ قطـــعٍ فـــي الصـــلاة يُعقَـــدُ
ولـــم يضِـــرْ تـــردُّدُ التصـــريحِ ٢٩ بمقتضـــى الحـــال لـــدى التنقـــيحِ
وخصِّـــصِ الأيمـــانَ بالقصـــد ولا ٣٠ تعمِّـــم الـــذي يَخُـــصُّ مُســـجَلا
وقصْـــدُ لافـــظ علـــى اللفـــظ انحـــتَمْ ٣١ إلا الـــذي يَحلـــفُ عنـــد مَـــن حَكَـــمْ
ولـــم يُـــزِلْ شـــكٌّ يقينًـــا فـــاعلمِ ٣٢ مـــا أصَّـــلوهُ مـــن يقـــينٍ مُحْكَـــمِ
مـــن ذلـــك: الأصـــلُ –كمـــا استبانا– ٣٣ بقـــاءُ مـــا كـــان علـــى مـــا كانـــا
والأصـــلُ عنـــدهم بـــراءةُ الـــذِّمَمْ ٣٤ والأصـلُ فـي الأفعـال –أيضـا– العـدَمْ
والقِلَّـــةُ الأصـــلُ ، ومـــا يَحـــدُثْ جُعِـــلْ ٣٥ لأقـــربِ الأوقـــات ممـــا يَحتمِـــلْ
والأصـــل فـــي الأشـــياء حِـــلٌّ إلَّا ٣٦ لحمـــا وبُضـــعا فاعكســـنَّ الأصْـــلا
وفـــي الكـــلام أصَّـــلوا الحقيقَـــهْ ٣٧ وفـــي أصـــول الفقـــه ذي مسُـــوقَهْ
وحيثمـــا تعـــارَضَ الأصـــلان ٣٨ يكـــونُ عنـــد الشـــافعي قـــولان
ورجَّحـــوا بعاضـــد، ورجِّـــحِ ٣٩ أصـــلا علـــى الظـــاهر فـــي المصـــحَّحِ
والحكـــمُ للظـــاهر إن نـــصٌّ عضَـــدْ ٤٠ أو خيـــف ضـــرٌّ أو لِعـــرف اســـتَنَدْ
وتجلِـــبُ المشـــقَّةُ التيســـيرا ٤١ أســـبابُ ذاك ســـبعةٌ تحريـــرا
جهـــلٌ، وعســـرٌ، ســـفرٌ، نســـيانُ ٤٢ والســـقمُ، والإكـــراهُ، والنقصـــانُ
وســـبعةٌ أنـــواعُ تيســـيرٍ يـــردْ ٤٣ فـــي الشـــرع: إبـــدالٌ، وإســـقاطٌ وجـــد
والـــنقصُ، والتـــرخيصُ، والتـــأخيرُ ٤٤ وضـــدُّه، وبعـــدها التغييـــر
للشـــافِعِي: إن ضـــاق أمـــرٌ اتسَـــعْ ٤٥ وعكسُـــها أفـــادهُ مـــن اتَّبَـــعْ
والشـــرع جـــاء لمصـــالح البشـــرْ ٤٦ لـــذا يُـــزال فـــي الشـــريعة الضـــررْ
ثـــم الضـــروراتُ تبـــيحُ مـــا حُظـــرْ ٤٧ وقـــدِّرتْ بقـــدرها كمـــا ذُكـــرْ
ولا يُـــزال ضـــررٌ بمثلِـــه ٤٨ بـــل يـــدفع الجُـــلُّ بفعـــلِ قُلِّـــه
وقَـــدِّمَنَّ الـــدَّرْءَ للمفاســـدِ ٤٩ عنـــد تســـاويها مـــع المقاصـــدِ
وحكَّمـــوا العـــادةَ إذمـــا تطَّـــرِدْ ٥٠ وشـــرطها اقترانهـــا بمـــا وُجِـــدْ
وكـــلُّ مـــا أطلقـــه الشـــرع يُحَـــدّْ ٥١ بـــالعرف والعـــادة بُلِّغْـــتَ الرَّشَـــدْ
وقَـــدِّمَنْ عُرفًـــا أخـــصَّ مَـــا انْحصَـــرْ ٥٢ أهلـــوه حيثمـــا تعـــارضٌ ظهَـــرْ

ثم هل المعروفُ شرطًا جُعِلا؟ ٥٣ أصحُّهم في أكثر الفروع:لا

قواعد أخرى كلية

ولا تكن للاجتهاد ناقضَا ٥٤ بالاجتهاد إن هما تعارضَا
ومن هنا لم ينكروا في المجتهَدْ ٥٥ فيه كما قرَّره الصِّيدُ العُمَدْ
وغلِّب الحرام حيث يجتمعْ ٥٦ مع الحلال فالجميع يمتنعْ
وفي اجتماع مانع ومقتضي ٥٧ فالحكم للمانع في الذي قُضي
والأصل لا إيثارَ يجري في القُرَبْ ٥٨ وفي حديث جاء تقديم الأدَبْ
وقعدوا: التابعُ تابعٌ فلا ٥٩ يُفرَدُ بالأحكام دونَ ما تَلا
ولا يُقدَّمْ تابعٌ، وإن سقَطْ ٦٠ متبوعُه يسقطُ دونما شطَطْ
كالأصل والفرع؛ ولكن قد يرِدْ ٦١ ثبوتُ فرعٍ دون أصلٍ فاعتمِدْ
وفي الدوام اغتفرُوا ما لو وقَعْ ٦٢ في الابتداء مثلُه كان امتنَعْ
وفي وسائل الأمور اغتُفِرَا ٦٣ ما ليس في مقاصدٍ مغتفَرَا
تصرُّفُ الوالي وكل نائبِ ٦٤ يُناطُ بالمصالح الأطايبِ
وتسقط الحدودُ بالشبْهاتِ ٦٥ وفي الحَريم حكمُ الَاصلِ ياتي
وأحدُ الأمرين في الثاني ضُمِنْ ٦٦ إن يتحِدْ جنسٌ ومقصودٌ زُكِنْ
وكلُّ قولٍ كان ذا احتمالِ ٦٧ إعمالُه أولى من الإهمالِ
فاختير تأسيسٌ على مؤكَّدِ ٦٨ ثم الخَراجُ بالضَّمانِ يقتَدِي
وما الصريحُ إن يجِدْ سِرايَه ٦٩ في بابه في غيره كنايه
واندُبْ خروجا من خلاف واحتَطِ ٧٠ وبالمعاصي رُخَصٌ لم تُنَطِ
وَلَا بِشَكٍّ ذَا عَنِ السُّبْكِي اشْتَهَرْ ٧١ فَغَلِّبَنَّ حَضَرًا عَلَى سَفَرْ
وَمَا عَنِ الْإِذْنِ نَشَا فَمَا ضُمِنْ ٧٢ إنْ صاحبُ الحقِّ أو الشرعُ أَذِنْ
لكنَّ ما بالشرع إنْ به دُفِعْ ٧٣ أذَى سِوَاهُ فضمانَهُ اتَّبِعْ
وكمُعادٍ السُّؤالُ في الجوابْ ٧٤ وليس للسَّاكت يُنْسَبُ الخِطابْ
وما يَكُنْ أكثرَ فِعْلًا فَضِّلِ ٧٥ والفرضُ – قُلْ– أعلى من التنفل
ومتعدِّي النفع أولى، واقْضِ ٧٦ لَا يُتْرَكُ الفرضُ لغيرِ فَرْضِ
وقَدِّمَنَّ ثابتًا بالشَّرْعِ ٧٧ على الذي بالشرط دُونَ مَنْعِ
ثم الذي استعمالُه محرَّمُ ٧٨ كذلك اتخاذُهُ يُحَرَّمُ

وحَظْـرُ أَخْـذٍ حَظْـرَ إعطـاءٍ جَلَـبْ ٧٩ ومَنْـعُ فِعْـلٍ يَقتضِـي مَنْـعَ الطَّلَـبْ
لـم يَتَـوارَدْ لازِمـان فِـي مَحَـلّْ ٨٠ فَمِـنْ هنـا لـم يُشْـغَلِ الـذي اشْـتَغَلْ
ونقْلُنـا أوسـعُ مـن فـرضٍ فـنُصّْ ٨١ وقَـدِّمِ الولايـةَ التـي تَخُـصّْ
والظَّـنُّ إن بـان الخَطَـا لـم يُعتبَـرْ ٨٢ ولْيسـقُطِ المعسـورُ دونَ مـا يَسَـرْ
وقـدَّموا علـى الغُـرور والسـبَبْ ٨٣ فعـلَ الـذي باشـر أمـرا وارتكـبْ
ومالـك الإنشـاءِ إقـرارا ملَـكْ ٨٤ وضـدُّه لضـدِّ ذا الحكـمِ سَـلَكْ
وكـلُّ مَـن فـي الشـيء قولُـه قُبِـلْ ٨٥ فـالقولُ فـي صـفتِه لـه جُعِـلْ
وكالصـحيح فاسـدُ العقـودِ ٨٦ ضـمانُها، إن تـكُ مِـن رَشـيدِ
ومَـن دَرى تحـريمَ شـيءٍ وغَفَـلْ ٨٧ عـن مقتضـاه فهْـو كالـذي عَقَـلْ
وكـلُّ عقـد لـم يكـن محصِّـلا ٨٨ مقصـودَه فـذا لـديهم بَطـلا
وفسـخُ عقـدٍ لـم يكـن مـن أصـلِه ٨٩ ولا تقـل عـن فاسـدٍ بِحِلِّـه
والحمـلُ كـالمعلوم فـي الـذي رجَـحْ ٩٠ وفَسَـختْ إقالـةٌ علـى الأصـحْ

قواعد مختلف فيها

والخلـف فـي العقـود، هـل للمعنـى ٩١ نَنظُـر فـي الأحكـام أو للمبنـى؟
ومسـلكُ النـذور مثـلُ مـا يجِـبْ ٩٢ في البعض، والبعضُ كمثل ما نـدِبْ
وهـل تكـون بالمـآل العبـرَه ٩٣ أو هـي بالحـال؟ اخـتلاف الزمْـرَه
كـذلك النـادر، هـل بجنسِـه ٩٤ يلحـق فـي الأحكـام أو بنفسِـه؟
وكالـذي لـم يَـزُل الزائـل فـي ٩٥ جُـلِّ الفـروع إن يَعُـدْ؛ فلْتعـرِفِ
ومـا يكـن فـرضَ كفايـةٍ جَـرى ٩٦ كالنفـل حينًـا، وكفـرضٍ قـد يُـرى
وتمَّـتِ الأرجـوزة المئيَّـه ٩٧ فـي الـنظم للقواعـد الفقهيَّـه
فـي يـوم سـبتٍ، وهُـو التاسـعْ عَشَـرْ ٩٨ مـن شـهرِ شـوالِ المكـرَّمِ الأغَـرّْ
فـي عـامِ أربعـينَ بعـد أربـعِ ٩٩ مـن المئـين ثـم ألـفٍ متْبَـعِ
وأحمـدُ اللـه علـى الإكمـالِ ١٠٠ مصـليًا علـى النبـي والآلِ

الفوائد الرضية

على الأرجوزة المئية في القواعد الفقهية

علقها

خضر بن حسن بن أحمد الإسحاقي السعدي الشافعي

المقدمة

الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال، رفع أهل العلم والإيمان درجات ولم يسوِّهم بأهل الجهل والظلمات والضلال، وأورث فقه الكتاب والسنة وفجَّر ينابيع الحكمة لمن أراد به خيرًا فهم بفضله ورحمته ومنِّه بأرفع مكان وأحسن حال، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسوله وخليله الذي اصطفاه واجتباه ليكون أفضل مخلوق لديه، وأكرم إنسان عليه، فصلواته وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال، وبعد:

فهذه تعليقات يسيرة على الأرجوزة المئية، أردت بها كشف اللثام عما اشتملت عليه من المعاني المهمة، وإضافة الأمثلة الموضحة المتمة عند الحاجة، ولا أطيل إلا إذا رأيت الموضع يحتاج إلى الإطالة، أسأل الله أن ينفع بها وبأصلها:

الحمد لله الذي قد ذلَّلا ١ سبْلَ الهدى لمن هدى وسهَّلا

ثم الصلاة معْ سلامٍ طيِّبِ ٢ على النبي وآله المطيَّب

بدأت بحمد الله اقتداء بكتاب الله العزيز وامتثالا للخبر الوارد، واعلم أن هاهنا ألفاظًا أربعة متقاربة وهي الحمد والمدح والشكر والثناء، وبين أهل اللغة اختلاف في التمييز بينها، والمختار أن الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري المنبئ عن الإحسان، وضده الذم، فيكون باللسان لا غير، وللحي لا غير، وبالصفات المشعرة بالإحسان لا غير، وأما المدح فهو الوصف بالصفات الجميلة دون اشتراط إحسان ولا اختيار، وضده الهجاء، ولذا يصح مدح الجمادات، فهو أعم من الحمد، وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، وضده الكفر، فيشارك الحمد في الاختصاص بالمنعم؛ لكنه أعم منه من جهة أنه يكون باللسان وبغيره، وأما الثناء فهو التكرار وغلب على تكرار المدح والحمد، وقد يطلق على تكرار الذم، فيقال: أثنى عليه شرًّا، والله أعلم.

والتذليل تسخير الشيء وجعله منقادا، قال تعالى عن الجنة (وذللت قطوفها تذليلا)، وهو مقصود التسهيل الوارد آخر البيت، وسبل الهدى طرق الخير ومعرفة الحق والعمل به، وتذليل ذلك مقصور على من أراد الله لهم الهداية كما قال تعالى: (فسنيسره لليسرى).

ثم ثنَّيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين وسلم تسليما

كثيرًا؛ لأن السنة تقديمها على المقصود بعد الثناء على الله تعالى كما في التشهد، وكما في الصلاة على الجنائز.

والياء في (النبي) مخففة لضرورة الوزن، وتخفيفها حسن لا بأس به، وآل الرجل أهله وعياله، وأتباعه أيضا، وهو المعنى المراد هنا؛ ليشمل غير ذوي القربى، ولا بأس بالاقتصار على آل النبي ﷺ بهذا المعنى؛ كما هو الوارد في حديث الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.

ونعت الآل بالمطيب على الإفراد رعاية للفظ دون المعنى.

وبعـــد فـــالعلم أجـــل ســـامي ٣ والفقـــه منـــه ذروة الســـنام

الواو في (وبعد) نائبة عن (أما)؛ فلزمت الفاء بعد ذلك، وقولي: (العلم أجل سامٍ) أي أجل مطلوب سامٍ في الدنيا، فإن المطلوبات في الدنيا ثلاثة، جاه ومال وعلم، فالعلم أجلها وأشرفها وأحسنها عاقبة، والمقصود بالعلم النافعُ المقرب من رحمة الله المبعد من غضبه وعقابه، جعلنا الله من أهله.

وقولي: (والفقه منه) أعني: منزلته من العلم، (ذروة السنام) أي من البعير بضم الذال وكسرها أي أعلاه، وإنما كان الفقه كذلك؛ لأنه مشتمل على معرفة الكتاب والسنة وفهم العلماء لهما، فمن حفظ الفروع دون معرفة مستندها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والقياس عليهما وإجماع الأمة فليس بفقيه.

بـــه دِراكُ الحِـــلِّ والحـــرامِ ٤ والفصـــلُ بـــين النـــاسِ فـــي الخصـــامِ
فكـــان أَوْلـــى باغتبـــاط الحُسَّـــدِ ٥ كمـــا أتـــى عـــن النبـــي محمـــدِ

دراك الشيء لحاقه وإدراكه، والمقصود أن معرفة الحلال والحرام تكون بعلم الفقه؛ دون غيره من العلوم على أهميتها وشدة الحاجة إليها، وبالفقه يكون الحكم والفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات.

وإذا كان الفقه بهذه المنزلة وبه تنال هذه المراتب كان حريًّا بما قاله النبي ﷺ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والمشهور أن الاغتباط الفرح بالنعمة، ولا يأتي في معنى البيت، وأشار الأزهري أن اغتبط يأتي بمعنى غبط، فيصح استعمال الاغتباط بمعنى الغبطة وبه يتم مقصود البيت، والغبطة تمني

مثل ما عند الآخرين من الخير دون تمني زوالها عنهم، وبالقيد الأخير فارقت الحسد، وإن جاز استعمال لفظ الحسد بمعناها كما في الحديث، وجمعت اللفظين في البيت بالمعنى الأول دون الحسد الحقيقي.

ومـــا تـــأَتَّى بعـــد توفيـــقِ العلـــي	٦	إلا بطـــــول البحـــــث و التأمُّـــــلِ
والضـــــبطِ للأشـــــباه والنظـــــائرِ	٧	والحفـــــظِ للقواعـــــد الحواصـــــرِ
إذ هـــي فـــي التحقيـــق فقـــهٌ مختصَـــرْ	٨	بـــل الفـــروعُ مِـــن جَناهـــا تُعْتَصَـــرْ

أي لا يحصل الفقه لمريده بطريق من الطرق بعد توفيق الله تعالى إلا بطريق البحث الطويل والنظر الدقيق والتأمل الشديد، وذلك لكثرة الفروع تبعًا لكثرة أفعال الناس وأحوالهم، فتتشعب المسائل على من لم يتمرن ويدقِّقِ النظر ويجمعِ الأشباه والنظائر، ويحصِّلِ الفروق الدقائق، ويحفظِ القواعد التي تختصرُ له الطريق وتجمعُ له الشتيت.

ثم عللت ذلك بأن القواعد فقه مختصر، وحفظ المختصر وضبطه أسهل وأقرب إلى نيل المقصود من أيسر طريق، بل إن الفروع على تشتتها وتشعبها تؤخذ من القواعد، فمن أتقن القواعد سهل عليه معرفة طريق الحكم في الفروع؛ على أن إتقان القواعد لا يكون أيضًا إلا بعد التكرار للفروع وطول النظر في الكتب الفرعية حتى تتكون الملكة والمُكنة الممكنة من تطبيق القاعدة وإعمالها في الفروع، فلا تستغني القواعد عن الفروع، ولا الفروع عن القواعد.

وإذا أدركت أن القواعد الفقهية فقه مختصر لم يعسر عليك الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وإن أطنب المعاصرون في تجليته، حتى أوهموا أن الفرق من الخفاء بمكان، وعددوا فروقًا كثيرة، والحقيقة السهلة أن الفرق بينهما هو عين الفرق بين الفقه وأصوله، لا أقل ولا أكثر.

و(الجنى) بالتحريك هو الثمر، ففي البيت استعارة مكنية تخييلية شُبِّهت فيه القواعد بالشجر، وتخُيِّل وجود شيء لها يشبه الثمر تكون الفروع عصارته.

وكـــلُّ شـــيءٍ بالتـــدرُّجِ اكْتُسِـــبْ	٩	فلـيس يمشـي أبـدًا مـن لـم يَـدِبّْ
ومـــا رأيـــتُ فـــي أصـــول المـــذهبِ	١٠	منظومـــةً للمبتـــدي فـــي الطلَـــبِ
أعنـــي بـــذاك مـــذهبَ الإمـــامِ	١١	محمـــدِ بـــنِ شـــافعِ الهُمـــامِ
فرُمْـتُ سَـدَّ الثَّغْـرِ مِـن جُهْـدِ الْمُقِـلّْ	١٢	وعُـــدَّتي توفيـــقُ ربـــي أن أزِلّْ
فكـــان هـــذا الـــنظمُ للآلـــي	١٣	محـــذوفَ الاســـتثناء والمثـــالِ

بيَّنت في هذا المقطع الحامل لي على نظم هذه القواعد، ومنهجي فيه:

فأما الحامل على المنظومة فهو: أنني لم أجد في مذهب الإمام الشافعي منظومة مختصرة تدرس في المراحل الأولى في طلب الفقه؛ مع حاجة الطلاب الملحة لعلم القواعد، وهذا الذي حدا بكثير من المدرسين إلى تقرير منظومة السعدي أو ابن عثيمين رحمهما الله على الطلاب؛ مع بُعد المنظومتين عن المذهب الفروعي الذي يدرسه الطلاب في بلاد الصومال مثلا، هذا مع كون المنظومتين مشتملتين على قواعد أصولية خارجة عن الفن، فلجأ بعض المدرسين إلى المنظومة الفضفرية، وهي لا تكاد تختلف عن السابقتين في الأمرين المذكورين، فرأيت الحاجة ماسة إلى مثل هذه المنظومة، وقد بقيت برهة من الزمن لا أُقدم على تنفيذ الفكرة حتى قابلت فضيلة شيخنا العلامة عبد الله علي جيلي، فسألني عن الأعمال العلمية المنقضية والجارية والمنوية فذكرت له فكرة المنظومة، ولقيت منه تشجيعًا كثيرًا كعادته حفظه الله في حث طلبة العلم على الجد والاجتهاد والإنجاز، فبدأت بالنظم خلال ذلك الأسبوع الذي قابلت فيه الشيخ بتيسير الله وتوفيقه.

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا بد من بيان مذهب القواعد الفقهية التي تنظَم أو تدوَّن؛ لأن الفروع الفقهية مختلف فيها، فيسري الخلاف إلى القواعد الجامعة لها ولا بد، وهكذا كان الأئمة القدماء يؤلفون، وما لم يُبيَّن طريقةُ التأليف واختيار القاعدة كان الأمر مبهمًا، وربما أوقع في اللبس فيظن الطالب المبتدئ ما ليس بمتفق عليه متفقا عليه.

وأما منهجي فيه: فقد تضمنت الأبيات أربعة أمور:

أحدها: أنني أنظمها للمبتدئ وهذا يعني أني أقتصر على بعض القواعد مراعيًا في ذلك أهمية القاعدة وحاجة الطالب إليها.

والثاني: أنني أسير فيها على مذهب الإمام الشافعي، فلا يعني نظمي للقاعدة أنني أختارها إذا كانت خلافية، وكونها مختارة لدى أئمة الشافعية أولى وأعلى من كونها مختارة أو غير مختارة لمثلي.

والثالث: أنني أحذف منها الاستثناءات، وذلك أن الطالب في المرحلة الأولى يحتاج إلى فهم القاعدة وحفظها أكثر مما يحتاج إلى الاستثناءات منها.

والرابع: أنني أحذف الأمثلة، وذلك حتى لا يطول النظم فيعسر الحفظ، والتوضيح بالأمثلة من مهامِّ الشارح والمدرس.

وقولي: (وكل شيء بالتدرج اكتسب، فليس يمشي أبدا من لم يدب) إشارة إلى سنة وقاعدة كونية، أنه لا بد في نيل المقاصد المرومة من التدرج وهو الارتقاء شيئًا فشيئًا، فمن أراد العلم جملة فاته جملة، والدبيب أول المشي والزحف على الوجه، فلا بد للطفل أن يدب على وجهه ثم على أربع ثم يستقل على قدميه ليمشي، وهكذا طالب العلم يحصله شيئًا فشيئًا حتى يفتح الله عليه.

و(الثغر) العورة المنفتحة، والمقصود خلو هذه المرحلة من نظم يناسبها، و(الجهد) بالضم والفتح الوسع والطاقة، و(المقل) الفقير، من الإقلال، والمقصود أنني أسُدُّ هذا الثغر مما يمكنني مع الاعتراف بقلة ذات اليد في العلم والتحصيل، فلا أُواخَذ إن لم يفِ النظم بالمطلوب، لأني من القصور أُتيت لا من التقصير.

و(العدة) بالضم ما أعددته للحوادث من المال والسلاح، وهي هنا ما يُراد خوضُ غمار النظم به من أهبة، وقولي: (محمد بن شافع الهمام) فيه حذف التنوين من شافع لالتقاء الساكنين، وهو جائز قرئ به في السبعة، ونسبت الإمام إلى جده الثالث فهو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ولد عام ١٥٠هـ وتوفي سنة ٢٠٤هـ، رضي الله عنه ورحمه.

وقولي: (أن أزل) أي لئلا أزل؛ كقوله تعالى: ((يبين الله لكم أن تضلوا)) وفيه تقديرات أخرى تطلب في كتب التفسير.

و(اللآلئ) بالهمز وخففت للقافية: جمع لؤلؤ.

القواعد الخمس الكبرى ومباحثها

أوَّلهـــــا الأعمـــــالُ بالنيـــــاتِ ١٤ كمـــا أتـــى فـــي خبـــر الثقـــاتِ
فأصـــلح النيـــة فـــي كـــل عمَـــلْ ١٥ ولْيَـــكُ وَفـــقَ الشـــرع ظـــاهِرًا حَصَـــلْ

أي أول القواعد الخمس الكبرى: الأعمال بالنيات كما جاء في خبر الصحيحين، وعبرت به دون ما اشتهر من قولهم: (الأمور بمقاصدها) موافقة للفظ النبوي وتبركًا به.

والمقصود بـ(الأعمال) ما يشمل الأقوال، و(بالنيات) متعلق بخبر محذوف تقديره: معتبرة أو تعتبر على المختار، ليشمل الصحة والفساد، أي الأعمال تعتبر من حيث الصحة

والفساد بالنية، فإذا كانت النية فاسدة فسد العمل، وإذا صلحت النية صلح العمل، وليست هذه الجملة الأخيرة على إطلاقها بل تقيد بأن يكون العمل في ظاهره أيضًا موافقًا للشرع وهو ما أشرت إليه بقولي: (ولْيكُ) أي العمل وخبر كان (حصل)، و(وفق الشرع) بفتح الواو حال من فاعل حصل أي موافقًا للشرع، و(ظاهرا) أي في ظاهر الحال.

مطلب فيما شرعت النية من أجله وما لا تشترط له النية

بهـــا تُمـــازُ أضـــرُبُ العبـــاده ١٦ ومُيِّـــزَت عبـــادةٌ مـــن عـــاده
لكنَّهـــا لـــم تُعتبَـــر فـــي المـــنَهِي ١٧ وغَســـلِ نجْـــسٍ فـــي أصـــحِّ وجـــهِ

شرعت النية في العبادات لأمرين: أحدهما: التمييز بين أضرب العبادات المتشابهة في الكيفية المتخالفة في الأحكام، كالصلاة النافلة والمفروضة، وكذا التمييز بين أعيان المفروضة منها والنافلة، كالظهر والعصر، والثاني: التمييز بين العبادات والعادات.

وأشار البيت الثاني إلى أن النية لم تشترط في ترك المنهيات كشرب الخمر والزنا، فلا تشترط النية في هذا الترك؛ وهكذا إزالة النجاسة في أصح الوجهين؛ لأن المقصود الخلو من النجاسة وزوالها.

مطلب في مراتب النية

وقصـــدُ فعـــلٍ شـــرطُ كـــلِّ عمـــلِ ١٨ وذاك يكفـــي فـــي الصـــريح فاعقـــلِ
ونيـــــةُ القربـــــةِ بعـــــدُ تعتبَـــــرْ ١٩ فيمـــــا التباسُـــــه بعـــــادة ظهـــــرْ
ونيـــــةُ الفـــــرض لـــــديهم تُشـــــترَطْ ٢٠ فـــي كـــل مفـــروض بنفـــلٍ اختـــلطْ
ونيـــــةُ التعيـــــين شـــــرطُ كـــــلِّ مـــــا ٢١ قُيِّـــدَ مـــن نفـــلٍ كَفـــرضٍ فاعلمـــا
ومخطـــئ فيمـــا لـــه القصـــدُ اشـــتُرِطْ ٢٢ -ولـــو علـــى الإجمـــالِ- بُطْلُـــه ضُـــبِطْ

للنية في العبادات مراتب:

أولها: قصد الفعل، ويضاده الخطأ وعدم تعمُّد الشيء، وهذا مشروط في كل عبادة، فما وقع خطأ -كأن توضأ وهو لا يريد الوضوء- غير معتد به.

وثانيها: قصد التقرب، وهذا إنما يشترط فيما يلتبس بالعادات كالغسل ونحوه، بخلاف ما لا يكون إلا قربة كقراءة القرآن وهو المراد بالصريح في قولي: (وذاك يكفي في الصريح)، وقول السيوطي وغيره: (قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية) محمول على هذا فيما يظهر، ويبعد حمله على نفي اشتراط قصد الفعل، فإن من سبق لسانه إلى شيء من القرآن وهو يريد النطق

بغيره كيف يصح أن يقال: تصح قراءته ويثاب عليها؟ والفروع التي ذكروها في قراءة الجنب والفتح على الإمام وغيرهما تساعد على هذا الذي قررته، والله أعلم.

ثم اعلم أن قصد التقرب يندرج في نية الفرضية أو النفلية لأنهما يتضمنان التقرب، إذ الفرض والنفل لا يكونان إلا عبادة.

وثالثها: نية النفلية، ولا تشترط في النفل المطلق، ولا في المقيد على الأصح؛ لأنه لا يشتبه بغيره، ولذا أهملتها في النظم.

ورابعها: نية التعيين، وهذه تشترط في كل فرض كما أفاده التشبيه في قولي: (كفرض)، وتشترط في النفل المقيد بوقت أو سبب.

وخامسها: نية الفرضية ولا تشترط فيما لا يشتبه بالنفل كصوم رمضان، وتشترط فيما يشتبه به على الأصح، كصلاة الظهر فإنها تشتبه بالظهر المعادة.

وسادسها: نية القضاء أو الأداء، ولا تشترط على المعتمد؛ ما لم يتوقف عليها التعيين؛ كقضاء صوم رمضان فإنه لا يتعين إلا بذلك فاشترطت لتوقف نية التعيين الواجب عليها، ولم أتعرض في النظم لهذه المرتبة أيضًا؛ لعدم اشتراطها لذاتها.

وقولي: (ومخطئ فيما...الخ) يشير إلى أن ما اشترط قصده فالخطأ فيه مبطل للعمل سواء أكان القصد المشترط تعيينا أو ما هو أعم منه وهو المقصود بقولي: (ولو على الإجمال).

مطلب في عدم التشريك في النية

ولـــم يجُـــزْ فـــي نيـــة العبـــاده ٢٣ إدخـــالُ أخـــرى مثلِهـــا أو عـــاده

ولـــم يَضِـــرْ مـــا كـــان كـــالتبرُّدِ ٢٤ يحصُـــل إن قصـــدتَّ أو لـــم تقصـــدِ

المقصود بالتشريك نية عبادتين فأكثر أو عبادة وعادة بعمل واحد، وهو ممنوع؛ إلا إذا كانت العبادة الأخرى أو العادة حاصلة على كل تقدير، فلا مانع من إدخال هذا الحاصل على المعتمد، وقولي: (يحصل...الخ) يجوز فيه أن يكون بدلًا من خبر كان وهو (كالتبرد)، ويجوز أن يكون حالًا من التبرد أو من (ما) متضمنة علةَ الاستثناء.

مطلب في وقت النية ومحلها

ولتَقتـــرنْ بـــأول الفعـــل وقـــد ٢٥ يُقبـــلُ تقـــديمٌ لمقـــتضٍ ورد

محلُّهـــا القلـــب، ونطـــق يســـتحَبُّ ٢٦ وهـــذْرُ نطـــقٍ خـــالف القلـــبَ وجـــبْ

يجب أن تكون النية مقارنة لأول العبادة إلا ما استثني كالصوم والزكاة مما هو مفصل في موضعه، فيجوز فيها التقديم حينئذ للأسباب التي ذكروها.

وأما محل النية فهو القلب، ويستحب التلفظ بها ليساعد القلب، فيكون كسائر الوسائل، ولم أعبر بالسنة خشية أن يظن أن التلفظ ورد عن النبي ﷺ، والعبرة بما في القلب، فإن اختلف اللفظ وما في القلب لغا اللفظ.

مطلب في شروط النية

شـــروطها العقـــلُ بـــلا خـــلاف ٢٧ علـــمٌ، وسِـــلمٌ، عـــدَم المنـــافي

وذاك عجـــــــز، ردَّة، تـــــــردُّدُ ٢٨ وعـــزمُ قطـــعٍ فـــي الصـــلاة يُعقَـــدُ

ولـــم يضِـــرْ تـــردُّدُ التصـــريحِ ٢٩ بمقتضـــى الحـــال لـــدى التنقـــيح

شروط النية أربعة:

أولها: الإسلام، فلا بد أن يكون الناوي مسلمًا.

وثانيها: العقل، فلا تصح من غير مميز.

وثالثها: العلم بالمنوي، فمن لم يتصور صفة ما ينويه لم تصح نيته، إذ لا يصح قصد ما لا يدرى، وهذا معنى جمليٌّ لم يتعرض له أكثر المتأخرين المصنفين في القواعد والفروع، وإن لزم من كلامهم، وصرح به ابن الرفعة في الكفاية، ووراء ذلك أمر آخر جلُّ كلام المتأخرين فيه، وهو أن يعرف الأركان من غيرها أو يعتقد العامي كل ما يفعل في العبادة أركانا، فإن ظن بعض الأركان سنة لم تصح عبادته.

ورابعها: عدم المنافي أي المناقض، وهو أربعة:

الأول: العجز، فمن لا يقدر على ما ينويه عقلا أو شرعًا أو عادةً لم تصح نيته.

والثاني: الردة، فإذا ارتد في أثناء العمل بطل العمل وبطلت نيته فإذا أسلم فلا بد من نية جديدة.

والثالث: نية القطع، وتبطل الصلاة دون غيرها من صيام واعتكاف وحج وعمرة، ولذا قيدت في النظم بالصلاة، وكالصلاة الإسلامُ؛ لكن الكلام فيه محله كتب العقائد.

والرابع: التردّد وعدم الجزم، فلو دخل في الصلاة بنية أنه لو حصل كذا قطعها لم تنعقد بلا خلاف، وإن علق نية الخروج في أثنائها بذلك بطلت في الحال على الأصح.

وهذا التردد يشترط فيه ألا يكون تصريحًا بمقتضى الحال؛ إذ **القاعدة أن التعليق بمقتضى الحال لا يضر**، وهي من القواعد التي لم أرها في الأشباه والنظائر للسيوطي وذكرها شراح المنهاج، ولها فروع كثيرة:

منها: إذا نوى في وضوئه عند اشتباه الطهور والطاهر: الوضوءَ إن كان هذا هو الطهور؛ في استعمال كل منهما لم يضر؛ إذ لا يصح وضوؤه إلا إذا كان هو الطهور.

ومنها: إذا وجبت عليه إحدى الصلوات الخمس؛ صلاهن ناويًا في كلهن الفرض إن كانت هي التي عليه.

ومنها: إذا علم أن إمامه مسافر فنوى القصر إن قصر وإلا فالإتمام كان له ذلك.

ومنها: إذا اختلط موتى مسلمون وكفار، فله أن يصلي عليهم واحدًا واحدًا، وينوي الصلاة على كل واحد منهم إن كان مسلمًا.

ومنها: إذا نوى في ليلة الثلاثين من رمضان أنه صائم غدا إن كان من رمضان وإلا فهو مفطر.

ومنها: إذا نوت الحائض – بعد مضي أكثر الحيض أو قدر عادتها- الصوم غدًا إن انقطع حيضها قبل الفجر صح صومها.

ومنها: إذا قال البائع: إن كان ملكي فقد بعتكه، وهما يعلمان أنه ملكه، صح البيع.

ومنها: إذا قال: بعتك هذا إن شئت، صح البيع.

ومنها: مسألة الجارية المشهورة في كتاب الوكالة.

ومنها: إذا بشر ببنت فصدَّق المخبر ثم قال: إن صدق المخبر فقد زوجتكها، صح النكاح بذلك، ولها نظائر مبحوثة في محلها من كتاب النكاح.

وهذا كله فيما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول، أو انبنى على أصل أو ظاهر أو اقتضته ضرورة، فأما ما فقدت فيه الأربعة فلا يصح التعليق به، كمن لا يعلم سفر إمامه ونوى القصر إن قصر، وكمن نوى في ليلة الثلاثين من شعبان أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم عنه وإلا فنفل، وكمن نوت الصوم إن انقطع حيضها قبل الفجر ولم يمض أكثر الحيض ولا قدر عادتها، وكمن مات ولم يُعلم له إسلام فلا تجوز الصلاة عليه؛ ولم أر لهم تصريحًا بهذا الفرع لكن يدل عليه ما نقله في المجموع من أنه لو شهد بإسلامه عدل واحد كمن قال: إن

كان ملكي فقد بعتك، وهما لا يعلمان أنه ملكه، وكمن بشِّر بولد فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكه، ونظائرها.

هذا ما تحصَّل لديَّ في محل هذه القاعدة، وهو شامل لما ذكروه من أداة التعليق للتحقيق في مثل: إن كان ملكي فقد بعتك، وأن (إن) هنا بمعنى (إذ)، فإن هذا لا يشمل كل الصور الصحيحة، ولا يتأتى مجيء إذ في كثير منها، وذكروا عن البلقيني أنه قال في النكاح: محل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد، فلو قال الولي زوجتك ابنتي إن كانت حية وكانت غائبة وتحدث بمرضها، أو ذكر موتها، أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد، وردوه بأن (إن) فيه ليست بمعنى (إذ)، وقد علمت ما في هذا الجواب، ورده ابن قاسم في حاشيته على التحفة بأن البلقيني لم يبن على ذلك، وهو ظاهر.

وقولي (علم، عدم المنافي، ردة، تردد) فيه حذف حرف العطف، ومنعه الأكثرون؛ لكن كثر في المنظومات العلمية وقبلته الطباع فيها، ولا سيما المعدودات، فلعلَّ في ذلك تشبيها بقولهم: واحد، اثنان، ثلاثة.

وقولي: (سلم) بالكسر بمعنى إسلام.

و(مقتضى الحال) ما كان من شأن المفعول عقدًا كان أو عبادة.

مطلب في تأثير النية في معنى اللفظ

وخصِّـــصِ الأيمـــانَ بالقصـــد ولا ٣٠ تعمِّـــم الـــذي يَخُـــصُّ مُســـجَلا
وقصْـــدُ لافـــظ علـــى اللفـــظ انحـــتَمْ ٣١ إلا الـــذي يَحلـــفُ عنـــد مَـــن حَكَـــمْ

فيه قاعدتان: إحداهما: أن النية في الأيمان تخصص اللفظ العام، ولا تعمم اللفظ الخاص، كما لو قال: والله لا أكلم أحدًا، ونوى زيدًا، لم يحنث بكلام غيره، وإن حلف لا يشرب ماء لفلان، ونوى لا ينتفع بشيء منه اختصت اليمين بالماء دون غيره.

وعلَّلوا ذلك بأن الأوّل مما يُتجَوَّز به دون الثاني، واستشكله الإسنوي، وينقدح لي أن اليمين إنما تصح باجتماع اللفظ والقصد، فإذا وجد أحدهما دون الثاني لم تنعقد اليمين، فإذا أطلق العام وأراد الخاص، فاللفظ ينطلق على الخاص ويتناوله بعمومه، وإذا أطلق الخاص وأراد العام، فاللفظ بوضعه لا يتناول العام فلم توجد إلا النية.

وكما تخصِّص النية العام تقيِّد المطلق أيضًا؛ كما قالوا: لو قال: والله لا أكلت ولا شربت، وأراد به: في مكة، أو على ظهر الكعبة، اختصت يمينه بذلك.

قال ابن الرفعة: (فرق القاضي الحسين بين قوله: والله لا أكلم فلاناً، ثم قال: نويت شهراً، حيث يقبل منه قوله فيما بينه وبين الله تعالى-كما نص عليه الشافعي- وبين تقييد دخول الدار بالنية، إلى شهر على الصحيح عنده؛ لأنه لم يتعلق به حق آدميين، بل حق الله تعالى، حتى لو تعلق به حق الآدميين، لا يقبل قوله فيما بينه وبين الله تعالى، مثل أن يقول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، ثم قال: نويت شهراً. وما ذكره من الفرق حسن في القبول ظاهراً كما ذكره ابن الصباغ، أما في القبول باطناً فلا)، ولم يتعقبه ابن الرفعة بغير ذلك، والذي رأيته في الأم (١٦٨/٨ الوفاء): (قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ فَقَالَ نَوَيْت شَهْرًا أَوْ يَوْمًا فَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَمَتَى دَخَلَهَا فَهِيَ طَالِقٌ).

والقاعدة الثانية: أن مقاصد اللفظ على نية اللفظ، فإذا احتمل معنيين ونوى المتكلم أحدهما كان ما نواه في الأحكام؛ ويستثنى من ذلك اليمين عند القاضي فلا تحمل إلا على ما يريده المستحلِف كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» رواه مسلم، فلا تجدي فيها التورية.

وقولي: (مسجلا) أي مطلقا، مأخوذ من أسجل لهم الأمر إذا أطلقه لهم، وهو حال من الاسم الموصول.

وقولي: (وقصد لافظ على اللفظ انحتم) بمعنى تعين عليه فلا يُحمل على غيره.

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

ولـــم يُـــزِلْ شـــكٌّ يقينًـــا فـــاعلمِ ٣٢ مـــا أصَّـــلوهُ مـــن يقـــينٍ مُحْكَـــمِ

المقصود باليقين هنا الثابت شرعًا المعمول به لا يترك إلا بأمر ثبت، وإلا فنفس اليقين لا يمكن ثبوته مع ورود الشك، والمقصود بالشك هنا ما يشمل الظن، بل ذكر النووي أن هذا عام في الشك المذكور في الكتب الفقهية، وفيه نظر يعلم من مراجعة الظن والشك في كتاب الصيام مثلا.

وقولي: (فاعلم ما أصلوه من يقين محكم) أي متقن، تنبيه على أنه لا بد من معرفة الأصول التي تعتبر يقينًا فلا يُتحول عنها بدليل، والأصول بهذا الاعتبار كثيرة، كقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة؛ لكن المقصود هنا الأصول العامة التي تشيع في أبواب الفقه، ولا تذكر هنا الأصول الخاصة بباب إلا للاستثناء ونحوه.

ذكر عدد من الأصول التي تبنى عليها الأحكام

من ذلك: الأصلُ -كما استبانا- ٣٣ بقاءُ ما كان على ما كانا
والأصلُ عندهم براءةُ الذِّمَمْ ٣٤ والأصلُ في الأفعال -أيضا- العدَمْ
والقِلَّةُ الأصلُ ، وما يَحدُثْ جُعِلْ ٣٥ لأقربِ الأوقات مما يَحتمِلْ
والأصل في الأشياء حِلٌّ إلَّا ٣٦ لحما وبضعا فاعكسنَّ الأصْلا
وفي الكلام أصَّلوا الحقيقَهْ ٣٧ وفي أصول الفقه ذي مسُوقَهْ

اشتملت الأبيات على سبعة أصول عامة، وأصلين خاصين مستثنيين من أصل عام، وهي:

الأول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا بمعنى القاعدة الكبرى.

الثاني: الأصل براءة الذمة، وهذه خاصة بالديون الإلهية والآدمية.

والثالث: الأصل في الفعل العدم.

والرابع: إذا شك في القلة والكثرة فالأصل القلة.

والخامس: الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته أي أوقات إمكانه ولذا قلت: مما يحتمل بكسر الميم أي أن يقع الفعل فيه دون ما لا يحتمل ذلك، وهذا الأصل مفرع عن الأصل الثالث ومبني عليه فنحن نتيقن وجود الحادث في آخر الأوقات ونشك فيما قبله، فنُعمل الأصل الثالث فيما قبلها، ونعمل اليقين الحادث في الأخير.

والسادس: الأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء منها إلا بدليل، واستثني من الأشياء شيئان، ففيهما الأصلان:

السابع: وهو الأصل في الأبضاع التحريم.

والثامن: وهو الأصل في اللحوم التحريم، وهذا لم أره في الأشباه والنظائر للسيوطي؛ لكنه مذكور في أسنى المطالب وغيره.

وأما الأصل التاسع: فهو أن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا

بقرينة، وأفاد الشطر الأخير أن هذه القاعدة قاعدة أصولية أيضًا؛ لأنها كما تنطبق على كلام المكلفين الذي هو محل القاعدة الفقهية تنطبق على كلام الله ورسوله، وكلامهما محل القاعدة الأصولية.

وقولي: (فاعكسن الأصلا) أعني به اعكس الأصل في هذين الشيئين: البضع واللحم.

مطلب في تعارض الأصلين أو الأصل والظاهر

وحيثمـــــا تعـــــارَضَ الأصـــــلان ٣٨ يكـــونُ عنـــد الشـــافعي قـــولان
ورجَّحـــــوا بعاضـــــد، ورجِّـــــحِ ٣٩ أصـــلا علـــى الظـــاهر فـــي المصـــحَّحِ
والحكـــمُ للظـــاهر إن نـــصٌّ عضَـــدْ ٤٠ أو خيـــف ضـــرٌّ أو لِحـــسَّ اســـتَنَدْ

أفادت الأبيات أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر في فرع كان في ذلك الفرع قولان، وهذا أغلبي، والترجيح في تعارض الأصلين يكون بمرجح خارجي، وفي تعارض الأصل والظاهر يكون الحكم للأصل جزمًا أو على الأصح في الغالب الكثير، وقد يفهَم هذا من قول السيوطي: (أمثلته لا تكاد تحصر)، وضبطه له بقوله: (وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف) لا يفيد المطلوب؛ لأننا نريد سبب الترجيح، ولا يظهر ذلك إلا ببيان وجه ضعف الاحتمال الذي استند إليه الظاهر، وليُعلم أن **المقصود بالظاهر ما غلب على الظن** بحسب عادة ذلك الشيء أو قرائن احتفت، وليس المراد بالظاهر مجرد الاحتمال، والأمثلة التي ذكرها السيوطي تفيد ذلك، فكيف يقال: استند إلى سبب ضعيف؟ وكيف نعرف هذا الضعف؟

وربما رُجِّح الظاهر جزمًا أو على الأصح، وذلك عند: ١- ورود النص الشرعي باعتماد الظاهر؛ كالعمل بشهادة العدلين، والعدلِ في رؤية هلال رمضان ونحوها، ٢- أو خوف ضرر بالعمل بالأصل؛ كما في الشك بعد انقضاء العبادة، فإن العمل بالأصل يؤدي إلى الحرج والوسوسة، ٣- أو استناده لأمر مدرك بالحس كالمشاهدة، كما في مسألة بول الظبية، وهذا الثالث لم أقف على من صرح به؛ لكنه يشمله تعبير ابن الصلاح ومن تبعه بالسبب المعين، والسيوطي ذكر هنا الاستناد للعادة، وفيه نظر؛ فإن كثيرًا مما رجِّح فيه الأصل يستند الظاهر فيه إلى العادة؛ كثياب مدمني الخمر وآنية آكلي الخنزير ونحوهما، وقد كنت تبعته في أول الأمر متردِّدًا ثم انشرح صدري لاستبدال الحس بالعرف، والله الهادي إلى الصواب.

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

وتجلِـــــبُ المشـــــقَّةُ التيســـــيرا ٤١ أســـــبابُ ذاك ســـــبعةٌ تحريـــــرا
جهـــلٌ، وعســـرٌ، ســـفرٌ، نســـيانُ ٤٢ والســـــقمُ، والإكـــــراهُ، والنقصـــــانُ

يقصد بالمشقة هنا ما تنفك عنه العبادة في العادة وكان غير محتَمَل عادة، أما ما لا تنفك العبادة عنه فشرْع العبادة مع وجودها دليلُ عدم تأثيرها، وأما ما كان محتملًا عادة كالصداع الخفيف يصيب الصائم أول أيام صيامه فلا أثر له؛ لأن تحصيل مقاصد العبادات أعظم من مراعاته.

ولما كانت المشاق غير منضبطة وتعليق الحكم بها قد يؤدي إلى التلاعب والتهاون بالعبادات ناط الشرع التخفيف بأسبابها، وقد حصروها في سبعة هي المذكورة في البيت الثاني، ومن الأسباب المقتضية للتيسير المطر والحيض؛ لكنهم أدخلوهما في العسر، ويراد به أن يعسر التحرز من الشيء؛ لعموم البلوى به.

ويجوز في (تجلب) كسر اللام وضمها، وقولي: (تحريرًا) مفعول مطلق لفعل محذوف، أي حررت الأسباب تحريرًا، ويجوز أن يكون حالا من الأسباب، و(السُّقم) بالضم المرض، ويجوز التحريك لغةً؛ لكن لا يستقيم به الوزن هنا.

مطلب في أنواع التخفيف الوارد في الشرع

وســـــبعةٌ أنـــــواعُ تيســـــيرٍ يـــــردْ ٤٣ فـــي الشـــرع: إبـــدالٌ، وإســـقاطٌ وجـــد
والـــــنقصُ، والتـــــرخيصُ، والتـــــأخيرُ ٤٤ وضـــــدُّه، وبعـــــدها التغييـــــر
للشـــافِعِي: إن ضـــاق أمـــرٌ اتسَـــعْ ٤٥ وعكسُـــها أفـــادهُ مـــن اتَّبَـــعْ

اشتمل البيتان الأولان على أنواع التخفيف، وهي واضحة، والفرق بين الإبدال والتغيير أن الإبدال يكون برفع العبادة بالكلية وشرْعِ أخرى مكانها كالتيمم بدل الوضوء، والتغيير يكون بتغيير هيئتها وكيفيتها دون رفعها كصلاة الخوف.

وفي البيت الأخير بيان اللفظ الوارد عن إمام المذهب وهو: إذا ضاق الأمر اتسع، وهو بمعنى القاعدة الكبرى، وعكس هذا اللفظ —وهو: إذا اتسع الأمر ضاق– قاله ابن أبي هريرة، وهو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي، من أعيان أصحاب الوجوه في المذهب، تفقه

بابن سريج ثم بأبي إسحاق، وتفقه به أبو علي الطبري، له تعليق (شرح) على مختصر المزني، توفي سنة ٣٤٥هـ.

القاعدة الرابعة: (الضرر يزال) وما يتفرع عنها

والشـــرع جـــاء لمصـــالح البشـــرْ ٤٦ لـــذا يُـــزال فـــي الشـــريعة الضـــررْ
ثـــم الضـــروراتُ تبـــيحُ مـــا حُظـــرْ ٤٧ وقـــدِّرتْ بقـــدرها كمـــا ذُكـــرْ
ولا يُـــــزال ضـــــررٌ بمثلِـــــه ٤٨ بـــل يـــدفع الجُـــلُّ بفعـــلِ قُلِّـــه
وقَـــدِّمَنَّ الـــدَّرْءَ للمفاســـدِ ٤٩ عنـــد تســـاويها مـــع المقاصـــدِ

هذه القاعدة قريبة من التي قبلها حتى قال السيوطي: هما متَّحدتان أو متداخلتان، والأمر كما قال، ويظهر أن هذه أعم من تلك؛ لكنهم كأنهم خصوا –أو كادوا يخصون– تلك بما يتعلق بالمأمورات، وهذه بما يتعلق بالمحظورات.

وقولي: (والشرع جاء لمصالح البشر) توطئة وتَقدِمة للقاعدة، وقولي: (يدفع الجل بفعل قله)، الجل والقل كلاهما بالضم، وهما بمعنى الجليل والقليل، وقولي: (المقاصد) أي المصالح؛ فإنها المقصودة للشارع، وباقي الأبيات واضح.

القاعدة الخامسة: (العادة محكمة) وما يتفرع عنها

وحكَّمـــوا العـــادةَ إذمـــا تطَّـــردْ ٥٠ وشـــرطها اقترانهـــا بمـــا وُجِـــدْ
وكـــلُّ مـــا أطلقـــه الشـــرع يُحَـــدُّ ٥١ بـــالعرف والعـــادة بُلِّغْـــتَ الرَّشَـــدْ
وقَـــدِّمَنْ عُرفًـــا أخـــصَّ مَـــا انْحصَـــرْ ٥٢ أهلـــوه حيثمـــا تعـــارضٌ ظهَـــرْ
ثـــم هـــل المعـــروفُ شـــرطًا جُعِـــلا؟ ٥٣ أصـــحُّهم فـــي أكثـــر الفـــروع:لا

العادة والعرف قيل: معناهما واحد، وقيل: العادة في الأفعال، والعرف في الأقوال، وذكر السبكي في تكملة المجموع (٤١٦/١١) أنه قد تجعل العادة أعم فتقسم إلى قولية هي العرف وفعلية هي غيره، وقد يطلق العرف على الجميع.

وقولي: (إذما تطرد) إذما أداة شرط بمعنى إن الشرطية وهي حرف على الأشهر، وأشرت بذلك إلى أن العادة إنما تعتبر إذا اطردت لا إذا اضطربت.

وقولي: (وشرطها اقترانها بما وجد) إشارة إلى أن العادة هي العادة المقارنة لما وجد من قول أو فعل دون العادة الحادثة بعد ذلك.

وقولي: (ما انحصر أهلوه) (ما) فيه نافية، يقدم العرف الأخص الذي لم ينحصر أهله بل

كان شائعًا في ناحية على العرف العام الذي يعارضه، كمن اعتادوا رعي المواشي ليلا وحفظها نهارا، وخرج بهذا القيد ما تواطأ عليه محصورون كأن يقول لزوجته: إن قلت لك: طلقت ثلاثا، فإني أعني بها واحدة، ونحو ذلك مما هو تغيير للغة.

وختمت القاعدة بالقاعدة المعروفة: هل المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؟، وأشرت إلى الخلاف في أكثر فروعها وأن المعتمد فيها نفي كونه كالشرط، وهذا مفهوم من قول السيوطي في مسألة المبارزة: (هذه الصورة مستثناة).

وقولي: (أصحهم) أعني الأصح عند العلماء، وسوَّغ إضافة أفعل التفضيل إلى غير جنسه جريانه مجرى اللقب.

قواعد أخرى كلية

أسرد هنا قواعد مذهبية مهمة تتخرج عليها فروع كثيرة متابعًا للسيوطي رحمه الله، إلا أني أحذف بعض قواعده إما لاستشكالها، وإما لكون غيرها أهم وأولى، وأزيد بعض القواعد التي ذكرها في الكتاب الرابع من الأشباه والنظائر أو ذكرها غيره ولم أرها له، وهي أربعون قاعدة، جاءت على مثل عدد كتاب السيوطي اتفاقًا لا قصدًا.

القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

ولا تكـــــن للاجتهـــــاد ناقضَـــــا ٥٤ بالاجتهـــــاد إن همـــــا تعارضَـــــا
ومـــن هنـــا لـــم ينكـــروا فـــي المجتهَـــدْ ٥٥ فيـــه كمـــا قـــرَّره الصِّـــيدُ العُمَـــدْ

ويدخل فيها نقض قضاء القاضي، ومفهوم قولهم: (بالاجتهاد) أنه ينقض بغير الاجتهاد وهو النص والإجماع والقياس الجلي.

وينبني على هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: لا إنكار في مسائل الخلاف، وشرطوا لذلك كون الخلاف محترَمًا، فعبَّرت بالمجتهَد فيه؛ لأستغني عن ذلك الشرط ويكون لفظ القاعدة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

وفي قولي: (ومن هنا) إشارة إلى أن هذه القاعدة يمكن أن تكون فرعًا عن الأولى، فإن عدم النقض يقتضي إقراره، وإقراره يتضمن عدم الإنكار.

و(الصيد) جمع أصيد وهو الملك، و(العمد) جمع عمدة بالضم، وهو ما يعتمد عليه، ويطلق على رئيس العسكر أيضًا.

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

وغلِّـــب الحـــرام حيـــث يجتمـــعْ ٥٦ مـــع الحـــلال فـــالجميع يمتنـــعْ
وفـــي اجتمـــاع مـــانع ومقتضـــي ٥٧ فـــالحكم للمـــانع فـــي الـــذي قُضـــي

القاعدة الثالثة: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام، وتدخل فيها القاعدة الرابعة وهي:

إذا تعارض المانع والمقتضي –وهو السبب– قُدِّم المانع، ولم يلتفت إلى السبب؛ لأن المانع محرِّم والسبب موجِب محلِّل؛ كما لو دخل وقت الظهر على الحائض.

وقولي: (وغلب) بتشديد اللام المكسورة يصح فيه فتحُ الغين على أنه فعل أمر وضمُّها على أنه ماضٍ مغيَّر الصيغة.

القاعدة الثالثة: لا إيثار في القرب

والأصـل لا إيثـارَ يجـري فـي القُـرَبْ ٥٨ وفـي حـديث جـاء تقـديم الأدَبْ

هذه عبارة الإمام في زكاة الفطر، وهي تفيد عدم المشروعية دون خصوص الكراهة أو الحرمة، والتحقيق ما ذكره السيوطي من أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فحرام، أو إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه، أو إلى ارتكاب خلاف الأولى فخلاف الأولى.

وأشرت في الشطر الثاني إلى ما أفاده شيخنا العلامة أحمد بن علي المقرمي متع الله به من استنباط جواز ترك الأفضل للأفضل تأدُّبًا من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ»، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) متفق عليه، قال الشيخ حفظه الله ما معناه: (فيه دلالة على أن تقديم الأدب على طلب القرب جائز أو

مستحب في مثل هذه الصورة)، وقد نظرت في شروح الحديث فلم أر من استنبط هذا المعنى؛ لكنه معنى ظاهر قريب.

وقولي: (الأصل) هو هنا بمعنى القاعدة.

القاعدة الرابعة: التابع تابع

وقعـــدوا: التـــابعُ تـــابعٌ فـــلا ٥٩ يُفـــرَدُ بالأحكـــام دونَ مـــا تَـــلا
ولا يُقـــدَّمْ تـــابعٌ، وإن ســـقَطْ ٦٠ متبوعـــه يســـقطُ دونمـــا شـــطَطْ
كالأصـــل والفـــرع؛ ولكـــن قـــد يـــرِدْ ٦١ ثبـــوتُ فـــرعٍ دون أصـــلٍ فاعتمِـــدْ
وفـــي الـــدوام اغتفـــرُوا مـــا لـــو وقَـــعْ ٦٢ فـــي الابتـــداء مثلُـــه كـــان امتنَـــعْ

معنى القاعدة أن التابع في الوجود تابع في الأحكام، ويدخل فيها عدة قواعد:

أولاها: التابع لا يفرد بالحكم، كالحمل لا يباع وحده، ودود الطعام لا يؤكل وحده.

والثانية: التابع لا يتقدم على متبوعه؛ كالمأموم لا يتقدم على إمامه.

والثالثة: إذا سقط المتبوع سقط التابع، كالفارس إذا استشهد سقط سهما فرسه لسقوط سهمه هو بموته، وهو الأصل والفرس تابع.

والرابعة: إذا سقط الأصل سقط الفرع، وهي قريبة من الثالثة إلا أنها أخص منها، ومن فروعها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن؛ لأنه فرع.

والخامسة: قد يسقط الأصل ويثبت الفرع، وهي استثناء من الرابعة، ومن فروعها: ما لو ادعى سرقة عين وأقام شاهدًا وحلف معه لم تثبت السرقة واستحق العين.

والسادسة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ كما لو تزوج أمة بشرطها ثم أيسر وقدر على الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة.

وقولي: (دون ما تلا) تلا بمعنى تبع والضمير فيه يعود على التابع، واسم الموصول يقع على المتبوع، وعائده ضمير نصب محذوف أي دون المتبوع الذي تبعه التابع.

وقولي: (ولا يقدم) (لا) فيه ناهية والفعل بعدها مجزوم، وقولي: (يسقطُ) بالرفع جواب الشرط، ووجه رفعه وقوع فعل الشرط ماضيا.

وقولي: (مثله) فاعل (وقع)، و(كان امتنع) جواب (لو).

القاعدة الخامسة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

وفـــي وســـائل الأمـــور اغتُفـــرَا ٦٣ مـــا لـــيس فـــي مقاصـــدٍ مغتفَـــرَا

وربما عبروا عنها بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وعلى هذا فقد تُجعل من القواعد الفرعية المتعلقة بالقاعدة الثالثة، ولم يذكر السيوطي من فروعها المذهبية سوى فرع واحد، ومن فروعها:

أن ترك الموالاة غير مكروه في الوضوء وهو مكروه في الطواف؛ لأن الوضوء وسيلة والطواف مقصود.

ومنها: أن الوحشة بانقطاع الرفقة مرخصة في التيمم بخلافها في الجمعة لأن الطهارة وسيلة، والإسنوي سوى بينهما في الترخيص.

ومنها: عدم اشتراط الترتيب في نقل تراب التيمم بخلاف المسح؛ لأن النقل وسيلة إلى المسح.

ومنها: أن الشفيع لا يلزمه الإشهاد على الطلب في طريقه ويلزمه في الفسخ بالعيب، لأن الطلب وسيلة والفسخ مقصود.

ومنها: أنه لو خطب للجمعة جالسًا ظانًّا عجزه فبان قادرًا لم يضر بخلافه في الصلاة؛ لأن الخطبة وسيلة.

ومنها: أنه لو أنكر المحال عليه دينَ المحيل وقد مات المحيل فأقام المحتال شاهدًا واحدًا وحلف معه، ثبت دين المحيل مع أنه لا يثبت حقٌّ بحلف غير صاحبه؛ لأن ذلك هنا وسيلة لحق المحتال.

القاعدة السادسة: تصرفات الراعي على الرعية منوطة بالمصلحة

تصـــرُّفُ الـــوالي وكـــل نائـــبِ ٦٤ يُنـــاطُ بالمصـــالح الأطايـــبِ

الوالي الحاكم، وكل من كان نائبًا في التصرف كالوكيل وناظر الوقف والوصي والولي في حكمه، أخذًا من قول الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن).

والفروع المتعلقة بالوالي ذكر السيوطي جملة صالحة منها، وأما غير الوالي فمن الفروع المتعلقة به وهي كثيرة جدا:

أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا بأقل من ثمن المثل، وكذا ولي المحجور إلا بغبطة.

ومنها: أنه لو باع فزاد في الثمن راغب في مدة الخيار وجب عليه الفسخ والبيع للزائد، فإن لم يفعل انفسخ الأول.

ومنها: أن المرتهن لا يصح بيعه للرهن في غيبة الراهن بإذنه؛ لتنافي مراعاته مصلحته ومصلحة الراهن، فإنه يبيعه ليستوفي ثمنه وذلك يقتضي العجلة.

ومنها: أن ولي اليتيم لا يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجة ويأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله.

ومنها: أنه لا يعير ولا يتصدق ولا يقرض ولا يرهن إلا بغبطة أو ضرورة.

ومنها: أنه لا يزوج بنته الصغيرة أو الكبيرة التي لم تأذن في نقص المهر إلا بمهر المثل، فإن زوجها بأقل فسد المسمى وفي النكاح قولان.

ومنها: أنه لا يزوج لابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فإن فعل فكما سبق.

ومنها: أن الوكيل لا يزوج مولية موكله بمهر المثل وثَمَّ من يبذل أكثر منه، ولا من كفء هناك من هو أكفأ منه قد خطبها.

وفروع القاعدة كثيرة جدا.

القاعدة السابعة والثامنة: الحدود تدرأ بالشبهات، وللحريم حكم ما هو حريم له

وتســـــقط الحـــــدودُ بالشـــــبْهاتِ ٦٥ وفـــي الحَـــريم حكـــمُ الَاصـــلِ يـــاتي

القاعدة السابعة: الحدود تدرأ بالشبهات، فلو سرق مال أبيه أو ابنه أو من بيت المال لم يقطع، وكذا لو ادعى المسروق لنفسه، وفروعها كثيرة.

والقاعدة الثامنة: للحريم حكم ما هو حريم له وهو المعبر عنه بالأصل في البيت، فحريم الحرام –وهو المحيط به الذي يتعذر أو يتعسر تجنب الحرام إلا بتجنبه– حرام، كالفخذين هما حريم العورة الكبرى فصارتا عورة، وحريم الواجب –وهو ما لا يتم إلا به– واجب؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء، وكستر جزء من وجه المرأة مع رأسها.

وقولي: (الشبهات) بإسكان الباء وهو لغة، و(الَاصل) بنقل حركة الهمزة إلى اللام وهو لغة قرئ بها كما تقدم، و(ياتي) بإبدال همزتها ألفًا للقافية، وهو لغة قرئ بها أيضًا.

القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران واتحد جنسهما ومقصودهما دخل أحدهما في الآخر

وأحـــدُ الأمـــرين فـــي الثـــاني ضُـــمِنْ ٦٦ إن يتحِـــدْ جـــنسٌ ومقصـــودٌ زُكِـــنْ

وذلك كتحية المسجد تدخل في أي ركعتين فأكثر لأن مقصودها تقديم صلاة قبل الجلوس ويحصل ذلك بأي صلاة، وكما لو سرق أو زنى شخص مرارًا ولم يقم عليه الحد يجزئ فيه حد واحد.

وقولي: (ضُمِن) بمعنى شُمِل، أي صار في ضمن الثاني، و(زَكن) بمعنى علم وجملته نعت لـ(مقصود).

القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله

وكـــلُّ قـــولٍ كـــان ذا احتمـــالِ ٦٧ إعمالُـــه أولـــى مـــن الإهمـــالِ

فـــاختير تأســـيسٌ علـــى مؤَكِّـــدِ ٦٩ ....

هذه قاعدة فقهية أصولية، فمتى كان الكلام يحتمل معنيين ولم يمكن إعماله إلا على أحدهما وجب حمله عليه دون الآخر، ومن هنا قالوا: من كان له طبل لهو وطبل حج فأوصى بطبل حمل على طبل الحج؛ لأنه لو حمل على الآخر لأهمل؛ لكونه معصية.

وتفرعت عن ذلك قاعدة فقهية أخرى، وهي: أن التأسيس مقدم على التأكيد؛ لأن التأكيد لا يفيد معنى جديدًا، فكأن الكلام إذا حمل على التأكيد مهمل؛ بخلافه إذا حمل على التأسيس، فإنه يقتضي معنى غير الأول، كما لو قال لامرأته في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا ولا استئناف طلقة أخرى، حمل على الاستئناف.

وقولي: (مؤكد) مصدر ميمي بمعنى تأكيد.

القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان

.... ٦٨ ثـــم الخَـــراجُ بالضَّـــمانِ يقتَـــدِي

الخراج هو: الغلة والفائدة، ومعنى القاعدة أن الفائدة مستحقة في مقابلة الضمان، فمن كان ضامنًا للعين لو تلفت كان مستحقًّا للغلة، كما لو ردَّ مبيعًا بالعيب وقد استغله مدة، فالغلة للمشتري لا للبائع؛ لأن المبيع لو تلف قبل الرد لكان من ضمان المشتري.

وهذه القاعدة في النفس منها شيء؛ إلا أن تكون خاصَّة بما اجتمع فيه الملك

والضمان؛ كما أشار إليه السيوطي، فأما المضمون الذي ليس بمملوك فلا يكون خراجه بالضمان بل بالملك، وحينئذ فكان ينبغي أن تكون القاعدة: الخراج بالملك؛ لأنه الذي لا ينتقض، فأما اللفظ المذكور في القاعدة فقد خالفوه في أكثر الأبواب، فغلة المبيع قبل القبض للمشتري، وضمانه على البائع، وهكذا العارية والمغصوب والمأخوذ بالسوم.

القاعدة الثانية عشرة: ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذا فيه لم يجعل كناية في غيره

ومـــا الصـــريحُ إن يجِـــدْ سِـــرايَه ٦٩ فـــي بابـــه فـــي غيـــره كنايـــه

المقصود بالصريح: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، كالطلاق، وهل المقصود بـ(وجوده نفاذا في بابه) —وهو المعبر عنه في البيت بوجوده سراية في بابه–: إمكان تصحيحه فيه؟ أو أهلية المحل له؟ فهم الإسنوي الأول كما في كلامه في عقد المساقاة بلفظ الإجارة، وردّوا عليه بما يفيد الثاني، وهو مقتضى فروع لم يعترض عليها الإسنوي، فإذا أمكن إجراء اللفظ في بابه الذي هو صريح فيه — بغض النظر عن الصحة والفساد– فلا يصح حمله على باب آخر هو كناية فيه.

ومن فروعها: إذا قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أردت به الظهار لم يقبل.

ومنها: إذا قال لأمته: يا حرة، وقال: أردت مدحها بذلك.

ومنها: إذا قال: بعتك السلعة بلا ثمن، وقال: أردت الهبة، لم يكن هبة؛ لأن السلعة يتصور بيعها، فيكون بيعًا فاسدًا.

ومنها: إذا قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، ونوى به المساقاة، لم يكن مساقاة صحيحة بل إجارة فاسدة.

ولها نظائر في القراض وغيره، وذكروا لها مستثنيات.

وقولي: (في غيره كناية) أصله: كناية في غيره، فـ(في غيره) نعت لكناية فإذا تقدم كان حالا منها.

القاعدة الثالثة عشرة: الخروج من الخلاف مستحب

واندُبْ خروجًا من خلاف واحتَطِ ٧٠ ....

يستحب الخروج من الخلاف بثلاثة شروط:

أولها: إمكانه، فلو لم يمكن عمل بالراجح عنده أو عند مقلَّده؛ كقراءة الفاتحة خلف الإمام، فإنها واجبة عند الشافعي محرمة عند أبي حنيفة فلا يزال .

وثانيها: قوة مأخذه؛ بأن تكون المسألة اجتهادية تتجاذبها الاحتمالات والأقيسة أو تتعارض فيها النصوص والأدلة، وإلا فلا مراعاة للخلاف(١).

وثالثها: ألا يؤدي إلى التناقض(٢)؛ لكنه مستخرج من التقسيم الآتي، وهو أن المختلف فيه على أربعة أقسام:

القسم الأول: ما كان متفقا على عدم الإثابة على فعله، وهو: ما كان الخلاف فيه في الجواز –بالمعنى الشامل للكراهة– والحرمة، واستحباب الخروج من الخلاف فيه –بالترك– ظاهر، فإن كان في الحل والحرمة اجتنب الشيء وإن اعتقد الحل، وإن كان في الحرمة والكراهة فكذلك بل أولى بالاجتناب، وإن كان في الحل والكراهة فهو قريب من الأول.

والقسم الثاني: ما كان متفقا على عدم الإثابة على تركه، وهو: ما كان دائرًا بين الاستحباب والوجوب؛ أو بين الإباحة والاستحباب، أوبين الإباحة والوجوب، واستحباب الخروج من الخلاف فيه –بفعله– ظاهر، وأمثلة القسمين كثيرة معروفة؛ إلا النوعين الأخيرين من هذا القسم، ويمكن التمثيل للدائر بين الإباحة والاستحباب بالمشي في العود من صلاة الجمعة والنفخ في اليدين بعد أخذ التراب للتيمم، وكلِّ ما قالوا فيه: يستحب ولا يستحب من غير كراهة وهو كثير، وللدائر بين الإباحة والوجوب بكثير من الأمور التي قالوا باستحبابها خروجا من خلاف من أوجبه كالاستنجاء من غير الملوث، والمسح بالتراب على الجبيرة في محل التيمم، ونظائرهما.

والقسم الثالث: ما كان الخلاف فيه متنافيا؛ بأن يكون في أحد القولين ترتيب الثواب على الترك وفي الآخر ترتيبه على الفعل، ولهذا القسم صور:

أولاها: أن يكون الخلاف في الحرمة والاستحباب؛ كتحريك السبابة في التشهد، وتطييب الثوب قبل الإحرام، ونظائرهما.

---

(١) ينظر كلام النووي في المجموع (١٩٦/٣) عند الكلام على الصلاة في الكعبة.

(٢) هو الذي عبر عنه الزركشي بإمكان الجمع بين الأقوال، والعجيب أن السيوطي لم يذكره على أهميته، وذكر بدلًا منه شرطًا آخر، وهو ألا يخالف سنة ثابتة، وهذا يرجع في نظري إلى شرط قوة المأخذ.

الثانية: أن يكون الخلاف في الكراهة والاستحباب، كصيام أيام البيض والست من شوال وغيرهما.

والثالثة: أن يكون في الكراهة والوجوب كرد السلام بالإشارة، واجب عند المالكية مكروه عند الحنفية.

والرابعة: أن يكون في الحرمة والوجوب كقراءة الفاتحة خلف الإمام.

والذي يظهر أنه لا مراعاة في هذا القسم للخلاف؛ لما فيه من التنافي، فإن استحباب الخروج من الخلاف فيه يقتضي تعليق الثواب بضد ما تعلق به شرعًا في اعتقاد المكلف؛ لكن يخدش في ذلك أمران:

أحدهما: أني وجدت عند المالكية ما يقتضي المراعاة في الصورة الثالثة، فإنهم نقلوا عن الغزالي والقرافي: أن الورع الإتيان بالبسملة في الفاتحة أي مع القول بكراهتها عندهم، وقد لاحظ الدسوقي أن في ذينك تنافيًا فقال: (لا يقال: قولهم: يكره الإتيان بها ينافي قولهم: يستحب الإتيان بها؛ للخروج من الخلاف؛ لأنا نقول: محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا أو نفلا لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذ إنه مراع للخلاف وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد شيئا)[٣].

ولعل الأقوى في الجواب أن يقال: هذا في حق العامي ومن لم يترجح له شيء بدليل، فيكون الاحتياط في حقه أولى؛ لأنه لا يدري؛ بخلاف من ترجحت لديه الكراهة بدليل شرعي، ولعل المثال يساعد على هذا؛ إذ لا نهي يعتمد في كراهة البسملة؛ غير أن مالكًا يحكم بالكراهة في كل ما خشي أن يتخذ سنَّة مما لا دليل عليه عنده.

والثاني: ما استحبه الشافعي لنفسه من الاحتياط لنفسه بعدم القصر في أقل من ثلاثة مراحل مراعاةً لخلاف أبي حنيفة، وهذا يقتضي المراعاة في الصورة الأولى، فإن القصر أفضل في المذهب؛ لكن استحِبَّ في صورة المرحلتين الإتمام خروجًا من خلاف أبي حنيفة القائل بالحرمة؛ مع أن الدليل المقتضي لأفضلية القصر بعد الثلاث مقتضٍ لأفضليته في المرحلتين

---

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/٢٥١-٢٥٢).

أيضًا.

ويمكن الجواب: بأن هذا خاص في الرخص المجتهد فيها، فإن الأصل عدم الرخصة؛ فإذا ترجح على الظن ثبوتها وكان هناك خلاف معتبر كان الاختيار عدم الترخص؛ ولهذا نظائر يتركون فيها الأصل المؤدي إلى الرخصة إذا عارضه غيره احتياطًا للعبادة، كما سيأتي في قاعدة: (الرخص لا تناط بالشك)، ولا يسري ذلك إلى غير الرخص من مسائل الصورة الأولى، فإنهم لم يلتفتوا إلى الخلاف فيها، كاستحباب صلاة كسوف القمر بركوعين لكل ركعة، وسنِّ ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وسجودِ السهو في مواضع مختلفٍ فيها، وسجودِ التلاوة في الصلاة كذلك، وغير ذلك مما لا يحصى.

القسم الرابع: ما كان الخلاف فيه يرجع للأحكام الوضعية كالصحة والفساد واستحقاق العقوبات ونحوها؛ كبطلان الصلاة بسبق الحدث ورؤية الماء فيها، وبطلان الوضوءِ بالقيء وأكل لحم الإبل، وبطلان الصومِ بالحجامة وكحد واطئ الرجعية وغير ذلك.

واستحباب مراعاة الخلاف فيه ظاهر، كما يعلم من مواضع المسائل المذكورة ونظائرها؛ إلا أن هاهنا إشكالًا، وهو أن بعض ذلك قد يؤدي إلى التردد في النية فيما يطلب فيه الجزم؛ كالوضوء، فإن من توضَّأ للخروج من الخلاف؛ لم يعتقد كونه محدثًا، فكيف ينفعه هذا الوضوء؟ وما الفرق بينه وبين من شك في الحدث فتوضأ للاحتياط حيث لا يجزئه على المعتمد؟ إذ كلٌّ منهما يتوضأ احتياطًا؛ غير مستند إلى ظاهر ولا أصل؛ قد يقال: مسائل الاجتهاد لا سبيل إلى القطع فيها في الغالب فتسومح فيها؛ بخلاف الوقائع المشكوك فيها كالحدث، ويؤيده اختلافهم في الاقتداء بحنفي مس فرجه دون الاقتداء بمخالف في الاجتهاد في القبلة أو الأواني.

وما ذكرته في هذه القاعدة من بحث كثير منه مستفاد من المنثور للزركشي غير مرتب كما ذكرته، وبعضه مما أدى إليه النظر، والعلم عند الله.

القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي

.... ٧٠ وبالمعاصـــي رُخَـــصٌ لـــم تُـــنَطِ

الرخص لا تناط بالمعاصي؛ لما يلزم من التنافي بين كون الشيء معصية وكونه سببًا للتخفيف، فمن سافر عاصيا بسفره لم يفطر في رمضان ولم يقصر صلاة، ولم يمسح على

خفه سوى يوم وليلة.

القاعدة الخامسة عشرة: الرخص لا تناط بالشك

وَلَا بِشَــكٍّ ذَا عَــنِ السُّــبْكِي اشْــتَهَرْ ٧١ فَغَلِّــبَنَّ حَضَــرًا عَلَــى سَــفَرْ

قولي: (ولا بشك) معطوف على (المعاصي) في البيت قبله، أي والرخص لم تنط بالشك، فمن شك في انتهاء مدة المسح على الخفين لم يكن له المسح مع أن الأصل بقاؤها من باب الاحتياط في الرخصة، والمسائل التي استثناها ابن القاص من قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أكثرها يرجع إلى هذه القاعدة.

وقولي: (ذا) أي القول (عن السبكي اشتهر) إشارة إلى ما ذكروه من أن هذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي.

وفرَّعت عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر، وهذه القاعدة أدرجها السيوطي في قاعدة اجتماع الحلال والحرام السابقة، وما فعلتُه أقرب؛ فإننا حين اجتمع الجانبان شككنا في الرخصة.

القاعدة السادسة عشرة: ما نشأ عن المأذون فيه غير مضمون

وَمَــا عَــنِ الْإِذْنِ نَشَــا فَمَــا ضُــمِنْ ٧٢ إِنْ صــاحبُ الحــقِّ أو الشــرعُ أَذِنْ

لكــنَّ مــا بالشــرع إنْ بــه دُفِــعْ ٧٣ أَذَى سِــــوَاهُ فضــــمانَهُ اتَّبِــــعْ

يعبر عنها بـ(المتولدُ من مأذون فيه لا أثر له)، وقريب منها: (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)، وعبارة التاج السبكي: (المأذون في فعله من قبل الله فيما تمحض حقًا لله كالمأذون في فعله من قبل العبد فيما هو من حقوق العباد).

والإذن إما أن يكون من الشخص وإما أن يكون من الشرع:

فإن كان من الشخص فلا ضمان مطلقًا، سواء أكان في المال أو النفس أو البضع، فمن أذن في إتلاف ماله لم يطالِب ببدله، ومن أذن في إزهاق روحه أو فيما أدى إليه كقطع يده لا ضمان فيه، ومن أذنت في الزنى بها لا مهر لها.

وإن كان من الشرع فاشترطوا فيه ألا يكون مشروطًا فيه سلامة العاقبة، وهذا يحتاج إلى ضبط ما يشترط فيه السلامة، ولم أعثر لهم على ضبط، ووجدت لابن رجب الحنبلي ما

يصلح ضابطًا فيما يستثنى من القاعدة إلا أنه غير شامل فقال: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه)، فبيَّن أن المتلف بإذن الشرع إن كان هو المؤذي لم يُضمن وذلك كدفع الصائل وهو داخل في القاعدة، وإن لم يكن مؤذيًا لكن يُدفَع به أذى غيره ضُمِن، وهو المستثنى المذكور في البيت الثاني، وذلك كأكل المضطر طعام غيره، وقتل المحرم المضطر للصيد، ونحوهما.

وإنما لم يكن هذا شاملًا لأنه لا تدخل فيه مستثنيات أخرى كتعزيرات الإمام وإشراع الجناح وضرب المعلم والوالد ونحوها مما يشترط فيه سلامة العاقبة مع كونه مأذونًا فيه، وكأن الفرق بين التعزير وما يشبهه وبين الحدود والقصاص؛ أنه لما جاز في الحدود والقصاص الجرح والقطع الذي من شأنه السراية كان في ذلك تنبيه على عدم ضمانها؛ لأنها لو ضُمنت لأحجم الولاة عنها، والتأديب لا يجوز فيه ذلك بل لا يجوز الضرب المبرح، وترتب الموت على الضرب الخفيف نادر فلم يكن في تجويزه تنبيه على عدم ضمانه، ويؤيده أن الأصح عدم ضمان من مات بحجامةٍ أو فصدِ صبي أو قطع سلعة منه حيث جازت، وعللوه بأن التضمين يؤدي إلى الامتناع.

وأما إشراع الجناح ونحوه فكأن العلة فيه أنه لا إذن ولا تعدِّي من المارِّ في الطريق بل هو مستوفٍ لحقِّه فلا يمكن هدر الجناية عليه مع وجود متسبب، والله أعلم.

وقولي: (ما بالشرع) معناه: الإذن الذي ثبت بالشرع، (وأذى سواه) مضاف ومضاف إليه، أي أذى غيرِه، و(فضمانَه اتبع) ضمانه: مفعول به متقدم، والمقصود: احكم بكونه مضمونًا.

القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب

وكمُعـــادِ السُّـــؤالُ فـــي الجـــوابْ ٧٤ ....

فإذا قيل لشخص: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، كان إقرارًا، إن كان السؤال للاستخبار، وكان إنشاء إن كان السؤال للالتماس.

القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب لساكت قول

.... ٧٤ ولـيس للسَّـاكت يُنْسَـبُ الخِطـابْ

فمن أُتلف ماله أو أُكل وهو ساكت لم يكن ذلك إذنًا في إتلافه وأكله، ومن تصرَّف

عبدُه وهو حاضر ساكت لم يجعَل ذلك إذنًا له في التصرف.

وقولي: (الخطاب) نائب فاعل(ينسب)، واسم (ليس) ضمير الشأن، كما اختار سيبويه في (ليس خلق الله مثله)، ويجوز أن تكون (ليس) هنا حرفًا حملاً على ما؛ كما حكاه عن قوم.

القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

ومـــا يَكُـــنْ أكثـــرَ فِعْـــلًا فَضِّـــلِ ٧٥ ....

ومن هنا فضلوا فصل الوتر على وصله، والإتيان بحج وعمرة مفردين على القران، وفضلت صلاة القائم على صلاة القاعد، و(ما) شرطية والجواب: (فضل) حذفت منه الفاء للضرورة.

القاعدة العشرون: الفرض أفضل من النفل

.... ٧٥ والفـرضُ – قُـلْ– أعلـى مـن التنفـل

معناها واضح، وأمثلتها الطاعات المفروضات من الصلوات والصيام والحج وغيرها، فهي أفضل من المسنونات منها.

القاعدة الحادية والعشرون: المتعدي أفضل من القاصر

ومتعـــدِّي النفـــع أولـــى، ..... ٧٦ ....

ما كان من العبادات نفعه متعديًا أفضلُ من القاصر الذي يتعدى نفعه، ومن هنا فضل الشافعي طلب العلم على الصلاة النافلة.

القاعدة الثانية والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب

.... واقْـــضِ ٧٦ لَا يُتْـــرَكُ الفـــرضُ لغيـــرِ فَـــرْضِ

ويعبر عنها بألفاظ متقاربة، منها: ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب، وأفادت القاعدة أن الفرض يجوز تركه لفرض، وهذا راجع إلى قاعدة تزاحم المصالح التي سبقت، ومن ذلك رجوع المأموم إذا قام من التشهد الأول سهوًا لوجوب متابعة الإمام.

وقولي: (واقض) معناه: احكم، ومفعوله الجملة بعده، أي احكم بما تضمنته.

القاعدة الثالثة والعشرون: الثابت بالشرع مقدم على الثابت بالشرط

وقَـــــدِّمَنَّ ثابتًـــــا بالشَّـــــرْعِ ٧٧ علـــى الـــذي بالشـــرط دُونَ مَنْـــعِ

ومن هنا: لم يصح تدبير أم الولد؛ لأنها مستحقة العتق بالموت شرعًا، وأفادت القاعدة أن الثابت بالشرع أقوى، ومن هنا: لم يصح اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، ولو كانت الدار مستأجرة فبيعت كان المستأجر أحق بمنافع مدة الإجارة لثبوت ذلك له شرعًا.

وقولي: (بالشرط) متعلق بمحذوف تقديره: ثبت.

القاعدة الرابعة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه

ثـــم الـــذي اســـتعمالُه محـــرَّمُ ٧٨ كـــذلك اتخـــاذُهُ يُحَـــرَّمُ

ومن هنا حرم اتخاذ آنية الذهب والفضة وآلات اللهو.

و(ثم) للترتيب الذكري.

القاعدة الخامسة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

وحَظْـرُ أَخْـذٍ حَظْـرَ إعطـاءٍ جَلَـبْ ٧٩ ومَنْـعُ فِعْـلٍ يَقتضِـي مَنْـعَ الطَّلَـبْ

وذلك أن في الإعطاء إعانة، والتعاون على الحرام ممنوع، كبذل الخمر لشاربها حرام، ويقرب منها ما جاء في الشطر الثاني: ما حرم فعله حرم طلبه، والمقصود بالطلب الأمر به، كالأمر بشرب الخمر، وذلك لأنه أمر بالمنكر.

القاعدة السادسة والعشرون: لا يتوارد عقدان لازمان على شيء واحد من جهة واحدة

لـــم يَتَـــوارَدْ لازِمـــان فِـــي مَحَـــلْ ٨٠ فَمِـنْ هنـا لـم يُشْـغَلِ الـذي اشْـتَغَلْ

لا يجوز توارد عقدين لازمين على عين واحدة من جهة واحدة في وقت واحد، فلا يصح بيع الشيء الواحد لشخصين في ملك واحد إلا على سبيل الاشتراك، ولا تزويج امرأة واحدة من رجلين، ولا بيع المرهون بعد لزوم الرهن إلا بإذن وحينئذ يرتفع الرهن، ولا رهن المرهون.

وقولنا: (من جهة واحدة) يخرج به ما لو اختلفت الجهة كأن يكون مورد أحد العقدين الرقبة والآخرِ المنفعة، كبيع العين المستأجرة والأمة المنكوحة، وكرهنهما، وإجارة المرهون والأمة المنكوحة، فمورد البيع والرهن الرقبة، ومورد النكاح والإجارة المنفعة، ثم النكاح يختص بمنفعة البضع والاستمتاع، والإجارة تختص بسائر المنافع التي يجوز الاستئجار لها فصح اجتماعهما.

وخرج باللازمين الجائزان، والجائز مع اللازم، فيتواردان وفي ذلك تفاصيل وتفاريع تراجع

من رسالتي في الدكتوراه (أحكام توارد العقود في الفقه الإسلامي).

ويتفرع عنها قاعدة أخرى، وهي: المشغول لا يشغل.

وقولي: (اشتغل) أولى من (انشغل) لعدم وروده.

القاعدة السابعة والعشرون: النفل أوسع من الفرض

ونفْلُنـــا أوســـعُ مـــن فـــرضٍ فـــنُصَّ ٨١ ....

المقصود بالسعة في النفل أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كالقعود والاضطجاع مع القدرة على القيام، وكفعله على الدابة في السفر، وإلى غير جهة القبلة.

وقولي: (فنصَّ) تكملة، أي ارفعه وبينه.

القاعدة الثامنة والعشرون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

.... ٨١ وقَـــدِّمِ الولِايـــةَ التـــي تَخُـــصّْ

المقصود بالولاية العامة ولاية السلطان ونوابه، وبالخاصة الآباء والعصبات والأوصياء ونحوهم حيث تثبت لهم الولاية، فإذا كان هناك وليٌّ خاص قدِّم وكانت التصرفات له لا للسلطان، فلا يبيع ولا يأجر ولا يزوج سلطان مع وجود وليٍّ خاصٍّ، وقدِّم الولي الخاص أيضًا في الصلاة على الميت في الجديد.

وهاهنا فرع يستثنى لم أرهم نبهوا عليه، وهو التقديم في إمامة الصلاة غير الجنازة، فإن السلطان مقدم على صاحب البيت.

القاعدة التاسعة والعشرون: لا عبرة بالظن البين خطؤه

والظَّـــنُّ إن بـــان الخَطَـــا لـــم يُعتبَـــرْ ٨٢ ....

وذلك إذا تيقن الخطأ، كمن صلى ظانًّا طهارته فبان محدثًا، أو صلى باجتهاد فتبين أنه صلى إلى غير القبلة أو قبل الوقت، أو باع ما يظنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح بيعه، وفي عكسه لم يصح، وقولي: (الخطا) بتخفيف همزته للوزن، ومرت له نظائر.

القاعدة الثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور

.... ٨٢ ولْيســـقُطِ المعســـورُ دونَ مـــا يَسَـــرْ

الميسور والمعسور قيل: مصدران، وقيل: وصفان، وهو قول سيبويه، وبعضهم نسب إليه الأول، ولا يتأتى تفسير القاعدة بالأول إلا بتقدير (ذي)، وإذا كانا وصفين فهما شاذين

لأنهما من الثلاثي اللازم غير المتعدي، ولا يصاغ منه مفعول، وبشذوذهما صرح في كتاب العين، والمقصود أنه إذا عسُر الإتيان ببعض الواجب سقط هو ولا يسقط المقدور عليه منها؛ لكن لهذا شروط: أحدها: أن يكون الميسور يصلح لأن يكون عبادة، فإن لم يكن سقط، كالقدرة على صوم نصف اليوم.

والثاني: ألا يكون الميسور تابعًا للمعسور، وإلا سقط لسقوط متبوعه كما سبق.

والثالث: ألا يخالف الميسور مقصود الشارع في الباب؛ كمن عليه عتق رقبة فأيسر ببعضها لم يلزمه؛ لأن مقصود الشرع تكميل العتق.

والرابع: ألا يكون الميسور وسيلة مجردة للساقط، وحق هذا أن يسقط، ومن هنا لم يجب إمرار الموسى على رأس المحرم الذي لا شعر برأسه، ولا التلفظ بالفسخ بالعيب عند عدم الشهود، ويشكل على هذا ما قالوه من وجوب تحريك لسان العاجز عن الفاتحة

والخامس: ألا يكون له بدل عند العجز كستر العورة وزكاة الفطر، فإن كان له بدل ففيه تفصيل:

إن كان من العبادات المشروعة ابتداءً أتى بالميسور ثم أكمل بالبدل كالفاتحة والوضوء، وإن كان من العقوبات التي شرعت للزجر انتقل إلى البدل، فعلى هذا لك أن تعبر عن هذا الشرط اختصارًا: بألا تكون العبادة من العقوبات التي لها بدل.

وما ذكرته في هذه القاعدة من الشروط جله مستفاد من المنثور تحت قاعدة: (البعض المقدور عليه هل يجب) وهي بمعنى هذه القاعدة، وبعضه مما أدى إليه النظر، والعلم عند الله، وقولي: (يسر) كضرب أي لان وانقاد ومصدره اليسر بالفتح والتحريك كما في المحكم والقاموس.

القاعدة الحادية والثلاثون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة

وقـــدَّموا علـــى الغُـــرور والســـبَبْ ٨٣ فعـــلَ الـــذي باشـــر أمـــرا وارتكـــبْ

الغرور قيل: هو إظهار النفع فيما فيه الضرر، وقيل: إخفاء الخدعة في صورة النصيحة، ولعل العبارة الجامعة في المقصود هنا أنه: حمل الشخص على فعل ما فيه ضرر خفي.

مثال اجتماع الغرور والمباشرة ما لو قدَّم لضيفه طعامه المغصوب منه فأكله لم يستحق بدله على الأظهر.

ومثال اجتماع السبب والمباشرة ما لو حفر بئرًا في الطريق فردَّى آخر فيه شخصًا فالضمان على المردِّي لا الحافر.

القاعدة الثانية والثلاثون: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا

ومالـــك الإنشـــاءِ إقـــرارا ملَـــكْ ٨٤ وضـــدُّه لضـــدِّ ذا الحكـــمِ سَـــلَكْ

معنى القاعدة أن من له القدرة على إنشاء عقد أو فسخ فلو أقر بأنه قد فعل ذلك قُبل منه إذ لا فائدة في منازعته فيما هو قادر على فعله الآن استقلالا، وإن أقر بما لا يستقل به وقتَ الإقرار بل طولب بالبينة، فمن أقر بأنه قد طلق زوجته قبِل منه، وكذا لو زعم قبل انقضاء العدة أنه راجعها، وإن كان ذلك بعد انتهاء العدة لم يصدَّق إن أنكرت المرأة إلا ببينة، وإن زعم الولي المجبر أنه زوج موليَّته من كفء صُدِّق، وإن زعم ذلك غير المجبر لم يصدَّق، وهكذا.

وقولي: (وضده) أي ضد مالك الإنشاء وهو من لا يستقل به، (لضد ذا الحكم) وهو عدم ملك الإقرار، واللام فيه زائدة سوَّغها تأخر العامل؛ كما في قوله تعالى: ((إن كنتم للرؤيا تعبرون)).

القاعدة الثالثة والثلاثون: من قبل قوله في الشيء قبل قوله في صفته

وكـــلُّ مَـــن فـــي الشـــيء قولُـــه قُبِـــلْ ٨٥ فـــالقولُ فـــي صـــفتِه لـــه جُعِـــلْ

المصدَّق في أصل الشيء يصدَّق في صفته أيضًا، فإذا اختلف الزوجان في صفة الطلاق من عدد ونحوه صُدِّق هو؛ لكونه مصدَّقًا في أصل الطلاق، وإذا اختلف طرفا رهن التبرع في قدره أو القبض صدق الراهن؛ لأنه المصدق في أصل الرهن وكذا نظائر ذلك.

القاعدة الرابعة والثلاثون: فاسد العقود كصحيحها في الضمان

وكالصـــــحيح فاســـــدُ العقـــــودِ ٨٦ ضـــمانُها، إن تـــكُ مِـــن رَشـــيدِ

معنى القاعدة أن العقد الفاسد يقاس بالعقد الصحيح في كونه يقتضي الضمان أو لا يقتضيه، فالبيع الصحيح يقتضي أن المبيع من ضمان البائع بعد القبض فكذا الفاسد، والرهن الصحيح يقتضي أن المرهون من ضمان الراهن فكذا فاسده، وهكذا.

هذا إذا صدرت هذه العقود من غير محجور عليه، فإن صدرت من محجور عليه لصغر

أو جنون أو سفه فلا يقاس العقد بصحيحه، بل التسلم من أيدي هؤلاء يقتضي الضمان مطلقًا، والتسليم لهم لا ضمان فيه مطلقًا، وهو ما أفاده التقييد بـ(إن تك من رشيد).

وقولي: (ضمانها) بدل من العقود.

القاعدة الخامسة والثلاثون: الجهل بالتحريم عذر، والجهل بما يترتب على الحرام ليس بعذر

ومَـــن دَرى تحـــريمَ شـــيءٍ وغَفَـــلْ ٨٧ عـــن مقتضـــاه فهْـــو كالـــذي عَقَـــلْ

سبق في قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) أن من أسباب التيسير الجهل، وهو مؤثر إذا كان متعلقًا بالحكم التكليفي وكان مما يخفى؛ كأن يجهل وجوب الشيء أو تحريمه، فأثره رفع الإثم فيهما ورفع المؤاخذة في الثاني، ولا يُسقط قضاء الواجب، فأما إذا كان متعلقا بالحكم الوضعي؛ كأن يعلم تحريم الخمر دون اقتضائه الحد، أو تحريم الكلام في الصلاة دون اقتضائه الفساد، ونحو ذلك فليس بمؤثر، والمتعلق بالحكم الوضعي هو المذكور في البيت.

القاعدة السادسة والثلاثون: كل عقد تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل

وكـــلُّ عقـــد لـــم يكـــن محصِّـــلا ٨٨ مقصـــودَه فـــذا لـــديهم بَطـــلا

ومن هنا لم يصح بيع ما لا يقدر على تسلمه، كالعبد الآبق والضال، والمغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه، ولم يصح شرط ما ينافي مقتضى العقد كما هو مفصل في موضعه.

القاعدة السابعة والثلاثون: فسخ العقود من حين الفسخ لا من أصل العقد

وفســخُ عقــدٍ لــم يكــن مــن أصــلِه ٨٩ ....

إذا جرى فسخ العقد فهل الفسخ ينسحب على العقد من أصله، أو يثبت الحكم الفسخ من حينه؟ وجهان والصحيح منهما أنه من حين الفسخ لا من أصل العقد، ففوائد المبيع قبل فسخ البيع للمشتري لا للبائع، وهكذا الهبة والقرض وغيرهما.

القاعدة الثامنة والثلاثون: تعاطي العقود الفاسدة حرام

.... ٨٩ ولا تقـــل عـــن فاســـدٍ بِحِلِّـــه

قصد العبادة الفاسدة حرام إجماعًا كما قاله الإسنوي في نهاية السول عند الكلام على الحكم المرتب، وأما العقد الفاسد فذكر الزركشي أن الكلام فيه غير مشهور في النقل، وأن

العز ابن عبد السلام بحث فيه فتلقاه عنه أصحابه، وذكروا فيه تردُّدا وخلافا بين المتأخرين، وصوَّب السبكي التحريم، وجزم به السيوطي في الأشباه والنظائر، ونُقل عن الغزالي أنه متى قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو حرام وإن قصد تحقيق اللفظ –من غير تحقيق معناه– فهذا لغو ليس بعقد، ومع ذلك إن كان له محمل– من ملاعبة الزوجة ونحوه– فلا يحرم، وإلا فيحرم، إذ لا محمل غير المعنى الشرعي، أو التلاعب وكلاهما حرام، وذكروا أن ابن الرفعة احتج على التحريم بقوله تعالى: ((وأن تجمعوا بين الأختين) فالجمع بالوطء غير ممكن فلم يبق إلا الجمع بينهما في العقد(٤).

ومعنى البيت: لا تقل عن العقد الفاسد بأنه حلال، بل هو حرام، لا يجوز الإقدام عليه مع العلم بفساده، واستثنوا من ذلك المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بأكثر من ثمن المثل جاز له شراؤه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن المثل.

القاعدة التاسعة والثلاثون: الحمل يعلم

والحمْـلُ كـالمعلومِ فـي الـذي رجَـحْ ٩٠ ....

الحمل معلوم على الأظهر من القولين؛ فيقابله قسط من الثمن عند البيع، ويصح البيع بشرط الحمل، والترجيح متلقى من جمع كالدميري، والمحلي، وشيخ الإسلام زكريا، وابن حجر، والشمس الرملي، ويدل عليه الترجيح في أكثر الفروع التي ساقها السيوطي، فكان الأولى إطلاق الحكم فيها واستثناء ما خالف ذلك؛ على أنه يمكن أن يقال: المقصود بكونه معلومًا معرفة وجوده في الجملة وذلك يكفي في إثبات الأحكام له تبعًا؛ لا أنه معلوم التفصيل بما يكفي لاستقلاله بالأحكام فلا ترد مسائل استثنائه من عقد أمه أو عطفه عليها.

القاعدة الأربعون: الإقالة فسخ لا بيع

.... ٩٠ وفَسَـــخْتُ إقالـــةٌ علـــى الأصـــحْ

اختلف قول الشافعي في الإقالة بعد البيع ونحوه هل هي عقد جديد أو هي فسخ للعقد

(٤) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ()، والأشباه والنظائر للسبكي (٢٤٥/١)، والمنثور (٣٥٤/١).

الأول؟ الجديد أنها فسخ[٥]؛ فلا يكون فيها خيار مجلس ولا رد بعيب ولا يمتنع التصرف فيها قبل القبض، وكذا غير ذلك من الأحكام المختصة بالعقود.

وجعل السيوطي هذه القاعدة مما اختلف فيها الترجيح، وفيه نظر، فإنهم حكوا الفسخ عن الجديد؛ فهو المذهب وإن وجد ما يخالفه فيكون مستثنى لمعنى فيه، ومع ذلك فلم يورد فرعًا واحدًا رجح فيه كونها بيعًا.

وقولي: (على الأصح) بمعنى الأقوى المعتمد، فلا يرد أنه قول لا وجه.

قواعد مختلف فيها

أي اختلف الترجيح في فروعها؛ نظرًا للمرجحات المحتفة بكل فرع منها، فلا يطلق فيها أحد الحكمين، وأوردت منها ستة:

القاعدة الأولى: هل العبرة في العقود بصيغها أو بمعانيها

والخلف في العقود، هل للمعنى ٩١ نَنظُر في الأحكام أو للمبنى؟

اختلف المذهب في العقود إذا اختلف لفظها ومعناها، فتارة يرجح اللفظ كما لو قال: أسلمت إليك هذا الدرهم في هذا الثوب، فهو فاسد على المعتمد؛ لأن السلم لا يكون في معين، ولم يصححوه بيعًا نظرًا لمعناه، وإن قال: قارضتك على هذا الألف على أن يكون ربحه كله لك، فالمعتمد أنه قراض فاسد بناء على اللفظ، لا قرض صحيح بناءً على المعنى.

القاعدة الثانية: النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك جائز الشرع

ومسلكُ النذور مثلُ ما يجِبْ ٩٢ في البعض، والبعضُ كمثل ما نـدِبْ

اختلف قول الشافعي فيمن نذر صلاة هل عليه أقل الواجب وهو ركعتان، أو الجائز في الشرع وهو ركعة؟ والأظهر الأول، وكذا في أكثر المسائل، ومما رجّح فيه الثاني نذر العتق ينزَّل على جائز الشرع فيجزئ الكافر والمعيب.

وهذا الخلاف في صفات النذر وأما أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف، قاله النووي في المجموع.

وهل يطلق الترجيح في القاعدة؟ قال النووي في المجموع: (قال الرافعي وهذا الثاني

---

(٥) ينظر: العزيز (٢٨١/٤)، وتكملة المجموع (٢٣٧/١٢).

أصح عند إمام الحرمين والغزالي قال والأول هو الصحيح عند العراقيين والروياني وغيرهم)

ثم قال: (قلت: الصواب أن يقال إن الصحيح يختلف باختلاف المسائل ففي بعضها يصححون القول الأول وفي بعضها الثاني وهذا ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل)

ثم قال: (فالحاصل أن الصحيح عند الجمهور أنه ينزل النذر في صفاته على صفات واجب الشرع إلا في الإعتاق)، وما جعله الحاصل جرى عليه الإسنوي في أوهام الكفاية (١١٤)، والبلقيني في تصحيح المنهاج كما نقله العراقي في تحرير الفتاوي (٣/٥٣٤).

لكن عدد السيوطي فروعًا غير الإعتاق فيها ترجيح الثاني أيضًا، والله أعلم.

وقولي: (في البعض) أي بعض الأحكام، وقد اشتهر منع تحلية (بعض) وما أشبهها بالألف واللام، ولم أجتنبه تبعًا لعمل النحاة وغيرهم من قديم؛ حتى استعمله الزجاجي وسيبويه وغيرهما من الكبار.

وقولي: (والبعض كما ندب) أي وبعض الأحكام كأحكام ما ندب.

القاعدة الثالثة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟

وهل تكون بالمآل العبرَه ٩٣ أو هي بالحال؟ اختلاف الزمْرَه

يعبر عن القاعدة بعبارات مختلفة منها: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ وهي كالعبارة الأولى، ومنها: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ وهي أخص من الأولى، ومنها: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهذه أعم العبارات؛ لأنها تشمل القرب المكاني والزماني، والعبارات السابقة كلها في القرب الزماني، ومن فروع القرب المكاني: ما لو حلف حضريٌّ: لا يدخل بيتًا، فدخل خيمة لم يحنث إلا إن كانت قريته قريبة من البادية في وجه، وعللوه بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

ومن أشهر فروع القاعدة: من حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو في الغد؟ وجهان أصحهما الثاني؛ اعتبارًا بالحال.

ومما اعتبر فيه المآل ما إذا لم يجد ماء للوضوء إلا ما يحتاجه للشرب مآلا لعطش نفسه أو لعطش رفيقه أو بهيمته جاز له التيمم في عطش نفسه جزمًا، وفي عطش رفيقه أو بهيمته تردُّد حكاه إمام الحرمين والغزالي، والصحيح فيه الجواز أيضًا.

ومنها تنزيل القدرة على الكسب منزلة المال الحاضر، وتتعلق به فروع في الزكاة والنفقات، الأكثر فيها ترجيح التنزيل.

القاعدة الرابعة: النادر هل يلحق بنفسه أو بجنسه؟

كذلك النادر، هل بجنسِه ٩٤ يلحق في الأحكام أو بنفسِه؟

النادر عكس الغالب، فإذا ورد الشرع وناط حكمًا بأمر معتاد، فهل يشمل هذا الحكم ما كان من جنس هذا الذي نيط به الحكم؛ لكنه قليل الخطور بالبال.

ومن فروعه: أنه إذا قيل: الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، يتبادر إلى الذهن الخارجُ المعتاد من البول والغائط والريح، فإن خرج غير معتاد كالحصى والدم ونحوهما فهل ينقض الوضوء؟ لا خلاف في المذهب نقضه إن خرج من السبيلين، والخلاف فيما إذا كان السبيل مسدودًا فخرج من ثقب تحت المعدة، والمعتمد أنه ينقض.

ومنها: مس الذكر ينقض الوضوء، فلو أكل أشل أو مقطوعًا أو مس بيد شلاء فهل ينقض؟ وجهان أصحهما نعم.

وقولي: (كذلك النادر) أي كالمذكور السابق –وهو اعتبار الحال أو المآل– النادر في كونه مختلفًا فيه.

القاعدة الخامسة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟

وكالذي لم يَزُل الزائل في ٩٥ جُلِّ الفروع إن يَعُدْ؛ فلْتعرِفِ

أخذت الترجيح عن شيخ الإسلام زكريا حيث أشار في باب القرض من فتح الوهاب إلى أن أكثر الفروع كذلك، ونظم بعضهم ما رجح فيه أنه كالذي لم يعد، فقال:

وعائدٌ كزائل لم يعُدِ في فلس وهبة للولد

فلم يذكر غير هذين الفرعين، ويزاد عليهما تعليق الطلاق والعتاق والتدبير، فالراجح فيها عدم العود أيضًا.

القاعدة السادسة: فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل

وما يكن فرضَ كفايةٍ جَرى ٩٦ كالنفل حينًا، وكفرضٍ قد يُرى

من ذلك أن صلاة الجنازة يجب فيها القيام اعتبارًا بفرض العين، ويجزئ تيمم واحد في جنائز اعتبارًا بالنفل.

وتدخل فيها قاعدة أخرى هي: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟ والترجيح فيها مختلف، فالجنازة والقتال يلزمان بالشروع، وغسل الميت وطلب العلم مما لا يلزم بالشروع.

خاتمة

وتمَّـــــتِ الأرجـــــوزة المئيَّـــــه ٩٧ فـــي الـــنظم للقواعـــد الفقهيَّـــه
فـي يـوم سـبتٍ، وهُـو التاسـعْ عَّشَـرْ ٩٨ مـــن شـــهرِ شـــوالِ المكـــرَّمِ الأغَـــرْ
فـــي عـــامِ أربعـــينَ بعـــد أربـــعِ ٩٩ مـــن المئـــين ثـــم ألـــفٍ متْبَـــعِ
وأحمـــدُ اللـــه علـــى الإكمـــالِ ١٠٠ مصـــليًا علـــى النبـــي والآلِ

الأرجوزة هي القصيدة من بحر الرجز، والمئية نسبة إلى المئة، والأشهر في نسبتها رد اللام فيقال: مئوي، ويجوز فيها وفي كل ما لا ترد لامه عند التثنية وجمع السلامة أن ينسب إليها بلفظها من غير تكميل.

وقولي (التاسع عشر) فيه إدغام العين في العين، وهو من الإدغام الكبير، وقولي: (شوالِ المكرم) فيه حذف التنوين لالتقاء الساكنين، وقد مر نظيره، ووجه تكريمه أنه من أشهر الحج المعلومات، و(الأغر) ذو الغرة وهي بياض الوجه، ووجه ذلك أن أوله يوم عيد الفطر.

وخرج من ذلك أن المنظومة تمت في يوم السبت ١٤٤٠/١٠/١٩هـ، وكان بدؤها يوم الأربعاء، كتبت مقدمتها بعد الظهر، ثم كتبت أكثرها يوم الخميس، ثم شُغلت عنها يوم الجمعة، وأتممتها في السبت بفضل الله ومنِّه وكرمه.

وبذا انتهى التعليق على أرجوزة القواعد، قبيل ظهر يوم السبت ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق لـ ٢٠١٩/٧/٢٧ من التأريخ الإفرنجي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوات الزاكيات والتسليمات الطيبات على خير البريات، محمد بن عبد الله رسول رب الأرض والسموات، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أهل الهدى والثبات.

ثم أضفت إضافات وأجريت تعديلات في مجالس متفرقة آخرها يوم السبت١٤٤٠/١٢/٢هـ.

كتبه/ د.خضر بن حسن بن أحمد الشافعي

هرجيسا/ المسجد الأقصى

جدول المحتويات

متن المنظومة..... ٧
المقدمة ١٣
القواعد الخمس الكبرى ومباحثها ١٧
مطلب فيما شرعت النية من أجله وما لا تشترط له النية ١٨
مطلب في مراتب النية ١٨
مطلب في عدم التشريك في النية ١٩
مطلب في وقت النية ومحلها..... ١٩
مطلب في شروط النية ٢٠
مطلب في تأثير النية في معنى اللفظ ٢٢
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك..... ٢٣
ذكر عدد من الأصول التي تبنى عليها الأحكام..... ٢٤
مطلب في تعارض الأصلين أو الأصل والظاهر ٢٥
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير ٢٦
مطلب في أنواع التخفيف الوارد في الشرع ٢٦
القاعدة الرابعة: (الضرر يزال) وما يتفرع عنها..... ٢٧
القاعدة الخامسة: (العادة محكمة) وما يتفرع عنها..... ٢٧
قواعد أخرى كلية ٢٨
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ٢٨
القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام..... ٢٩
القاعدة الثالثة: لا إيثار في القرب ٢٩
القاعدة الرابعة: التابع تابع..... ٣٠
القاعدة الخامسة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد..... ٣١
القاعدة السادسة: تصرفات الراعي على الرعية منوطة بالمصلحة ٣١
القاعدة السابعة والثامنة: الحدود تدرأ بالشبهات، وللحريم حكم ما هو حريم له ٣٢

القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران واتحد جنسهما ومقصودهما دخل أحدهما في الآخر ٣٣
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله ٣٣
القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان..... ٣٣
القاعدة الثانية عشرة: ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذا فيه لم يجعل كناية في غيره ٣٤
القاعدة الثالثة عشرة: الخروج من الخلاف مستحب..... ٣٤
القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي..... ٣٧
القاعدة الخامسة عشرة: الرخص لا تناط بالشك..... ٣٨
القاعدة السادسة عشرة: ما نشأ عن المأذون فيه غير مضمون ٣٨
القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب ٣٩
القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب لساكت قول..... ٣٩
القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا..... ٤٠
القاعدة العشرون: الفرض أفضل من النفل ٤٠
القاعدة الحادية والعشرون: المتعدي أفضل من القاصر ٤٠
القاعدة الثانية والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب..... ٤٠
القاعدة الثالثة والعشرون: الثابت بالشرع مقدم على الثابت بالشرط..... ٤٠
القاعدة الرابعة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه ٤١
القاعدة الخامسة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ٤١
القاعدة السادسة والعشرون: لا يتوارد عقدان لازمان على شيء واحد من جهة واحدة ٤١
القاعدة السابعة والعشرون: النفل أوسع من الفرض ٤٢
القاعدة الثامنة والعشرون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ٤٢
القاعدة التاسعة والعشرون: لا عبرة بالظن البين خطؤه..... ٤٢
القاعدة الثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور ٤٢
القاعدة الحادية والثلاثون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة ... ٤٣
القاعدة الثانية والثلاثون: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا..... ٤٤

القاعدة الثالثة والثلاثون: من قبل قوله في الشيء قبل قوله في صفته ٤٤
القاعدة الرابعة والثلاثون: فاسد العقود كصحيحها في الضمان ٤٤
القاعدة الخامسة والثلاثون: الجهل بالتحريم عذر، والجهل بما يترتب على الحرام ليس بعذر ٤٥
القاعدة السادسة والثلاثون: كل عقد تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل ٤٥
القاعدة السابعة والثلاثون: فسخ العقود من حين الفسخ لا من أصل العقد ٤٥
القاعدة الثامنة والثلاثون: تعاطي العقود الفاسدة حرام ٤٥
القاعدة التاسعة والثلاثون: الحمل يعلم ٤٦
القاعدة الأربعون: الإقالة فسخ لا بيع ٤٦
قواعد مختلف فيها ٤٧
القاعدة الأولى: هل العبرة في العقود بصيغها أو بمعانيها ٤٧
القاعدة الثانية: النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك جائز الشرع ٤٧
القاعدة الثالثة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟..... ٤٨
القاعدة الرابعة: النادر هل يلحق بنفسه أو بجنسه؟ ٤٩
القاعدة الخامسة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ ٤٩
القاعدة السادسة: فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل..... ٤٩
خاتمة ٥٠